

قناتنا بتتكلم بلدي قناتنا قانون بالبلدي



مكثف على قانون العمل (هتفتخر بنفسك لما تكسر الدنيا في الامتحان ده)

في المكثف ده هنكتب نص المادة اللي في الكتاب (النص القانوني) ونشرحها بالبلدي يا بتوع قناه  
قانون بالبلدي + حل الاسئلة المتكرره في الامتحانات السابقه



أولا التعريف بقانون العمل (إيه هو قانون

العمل ده أصلا)

• ذهب البعض إلى تعريف قانون العمل بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن قيام شخص طبيعي بالعمل لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر

• أول ناس عرفوا قانون العمل قالوا ببساطة ده شوية قوانين وقواعد بتنظم العلاقة اللي بينك أنت ك شخص عادي (طبيعي) وبين صاحب الشغل بتاعك (اللي هو برضه شخص عادي، أو شركة خاصة). المهم إن العلاقة دي تكون مبنية على إنك بتشتغل عنده، وهو بيشرف عليك وببيديك أوامر، وأنت بتأخذ منه "مرتب أو أجر في المقابل. يعني العلاقة بين طرفين خاصين مش الدولة.

- وطبقاً لهذا التعريف، فإن قانون العمل: مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال. يضم قانون العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي، كما ينظم علاقات العمل الجماعي؛ مثل: النقابات، وتنظيمها، وإضراب العمال، ومنازعات العمل الجماعية...
- التعريف ده أوسع وأوضح. بيقولك إن قانون العمل ده هو فعلاً اللي بينظم علاقة الـ عمال بـ أصحاب العمل بتوعهم. وهو فرع من القانون الخاص" (اللي بينظم العلاقات بين الأفراد وبعضهم).
- حكايته بدأت إمتى؟ القانون ده مطلعش كده من فراغ! بدأ ظهوره أيام الثورة الصناعية (لما المصانع كترت والشغل بقى كثير). وقتها العمال كانوا بيتعرضوا لظلم رهيب: بيشتغلوا ساعات طويلة جداً بمرتب قليل، ومحدث بيحيمهم.
- هدفه إيه؟ عشان كده القانون ده اتعمل عشان يحفظ حقوق العمال ويحيمهم من أي ظلم أو فصل تعسفي من أصحاب العمل.
- بينظم إيه بالضبط؟ ده بينظم كل حاجة ليها علاقة بشغلك
- عقد العمل: اللي بتمضيه بينك وبين صاحب الشغل (سواء أنت لوحذك أو مجموعة عمال).
- ساعات الشغل: كام ساعة هتشتغل في اليوم/الأسبوع.
- الإجازات: إجازاتك الأسبوعية والسنوية اللي بتأخذها بمرتب.
- الحد الأدنى للأجور: أقل مرتب ممكن تأخده.
- إنهاء عقد العمل: إزاي ممكن العقد ده ينتهي من غير ظلم ليك (زي التعويض لو اتفصلت ظلم).
- العلاقات الجماعية: زي النقابات (اللي بتحمي العمال)، وإزاي بتتكون، وكمان إضراب العمال (لما يتفقوا كلهم يوقفوا شغل عشان مطالب معينة)، وأي مشاكل جماعية بين العمال وأصحاب العمل.

#### -المطلب الثاني: خصائص قانون العمل (إيه اللي يميز قانون العمل ده عن غيره)

- تطور قانون العمل أدى به إلى أن يصبح فرعاً مستقلاً له خصائصه التي تميزه عن غيره من فروع القانون الأخرى، ويرجع ذلك إلى أن قانون العمل يهدف إلى حماية العمال والمحافظة على حقوقهم وتحقيق السلام إليهم.
- قانون العمل ده مش مجرد كام بند في قانون تاني لأ ده فرع مستقل بذاته من فروع القانون، ولديه مميزات خاصة بيه بتخليه مختلف عن أي قانون تاني (زي القانون المدني مثلاً) طب ليه؟ عشان هدفه أساساً حماية العمال ويحافظ على حقوقهم عشان يعيشوا في سلام ومفيش مشاكل كثير بينهم وبين أصحاب العمل
- ونتناول كل خاصية من هذه الخصائص في فرع مستقل كالتالي:

#### أولاً: الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل (كلامه نافذ وميتغيرش)

- المقصود بالطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل: يقصد بالصفة الآمرة تراجع وانحسار الفكرة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل أمام التدخل التشريعي للدولة وهدم مبدأ سلطان الإرادة، فالدولة تتدخل لتنظيم عقد العمل بقواعد آمرة تفرض عدم الاتفاق على مخالفتها.
- بص كلمة آمرة دي يعني مجبرة أو مفروضة زمان كانوا بيقلولوا العقد شريعة المتعاقدين يعني العقد اللي بينك وبين صاحب الشغل ده محدش ليه يدخل فيه لكن مع قانون العمل، الوضع اتغير الدولة دخلت بقوة وقالت لأ فيه حاجات مينفعش نتفق على مخالفتها يعني لو القانون قال الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه مينفعش أنت وصاحب الشغل تتفقوا إنك تاخد 2000 جنيه بس لأن القاعدة دي آمرة مينفعش تتفقوا على عكسها.

### • الصفة الآمرة لقواعد العمل

- من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني.
- فهذه القواعد تعتبر من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا إذا كانت لمخالفة في مصلحة العامل.
- دي أهم حاجة بتميز قانون العمل عن القانون المدني القواعد دي تعتبر من النظام العام يعني أساسية ومينفعش نلعب فيها إلا في حالة واحدة بس لو هتخالف القاعدة دي بس المخالفة دي هتكون لمصلحة العامل يعني لو القانون قال ساعات العمل 8 ساعات وصاحب العمل قالك أنت هتشتغل 6 ساعات بس بنفس المرتب دي مخالفة لمصلحتك كعامل فممكن تمشي لكن لو قالك أنت هتشتغل 10 ساعات بنفس المرتب مينفعش لأنه ضد مصلحتك

### ثانياً: الواقعية (قانون ببص للواقع)

- هي قدرة قانون العمل على أن يطبق في كافة الظروف، والأماكن، والأوقات، ولا توجد أي عوامل، أو مؤثرات تمنع من تطبيق بند من بنوده، لذلك يتميز قانون العمل بأنه قادر على مراعاة حالات العمال، وتقدير ظروفهم، والتمييز بين مهاراتهم، وقدراتهم في القيام بالمهن المختلفة.
- قانون العمل ده مش قانون نظري وخلاصاً ده قانون واقعي ببص لظروف الشغل الحقيقية يعني بيقرر يتطبق في أي مكان (مصنع مكتب محل) وفي أي وقت وفي أي ظروف (سواء الدنيا ماشية كويس أو لأ)
- وده ببخليه قادر إنه يراعي ظروف كل عامل لوحده ويفرق بين عامل وعامل حسب مهاراته وخبرته لأن العمال مش كلهم زي بعض

### ثالثاً: الإلزامية (لازم يتطبق)

- هي قانونية قانون العمل، أي أنه من الواجب تطبيقه لحماية كل من العامل، وصاحب العمل، وحصول كل منهما على حقوقه القانونية، لذلك يعتبر كل بند من بنود عقود العمل خاضعاً، وملتزماً بقانون العمل، وأي بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر باطلاً، ولا يصلح تطبيقه، أو تنفيذه.



- كلمة إلزامية دي يعني غصب عن الكل القانون ده لازم يتطبق عشان يحمي حقوقك كعامل وحقوق صاحب العمل كمان. يعني أي بند في العقد بتاعك لازم يكون متوافق مع قانون العمل لو فيه بند في العقد بيخالف قانون العمل يبقى البند ده باطل (ملوش أي لازمة كأنه مكتتبش) ومينفعش يتطبق.
- أما بالنسبة لمشكلة تنازع قوانين العمل من حيث الزمان فتظهر هنا أهمية الصفة الأمرة لقواعد قانون العمل حيث تقضي القواعد العامة في سريان القانون بان القواعد الأمرة تسري باثر مباشر على الآثار المستقبلية للعقود التي أبرمت قبل نفاذها.

- دي بقى حنة قانونية مهمة لو طلع قانون عمل جديد بعد ما أنت وصاحب الشغل مضيتوا عقد عمل قديم القانون الجديد ده هيتطبق على العقد بتاعكم فوراً حتى لو العقد كان معمول قبل ما القانون الجديد يطلع. ليه؟ عشان قواعد قانون العمل أمرة وبتطبق بأثر مباشر على العقود المستمرة يعني مفيش أصلح للعمال هنا، القانون الجديد بيتطبق وبس
- ان الصفة الأمرة لقواعد قانون العمل تقتزن بفرض جزاء جنائي على كل من يخالف هذه القواعد الى جانب الجزاء المدني المتمثل بالبطلان.

- القانون مش بيهزر لو صاحب عمل خالف قواعد قانون العمل الأمرة مش بس البند المخالف ده بيبكون باطل (ده الجزاء المدني) لأ ده ممكن كمان يتعرض لعقوبة جنائية (زي غرامة أو حبس) يعني فيه عقوبات قوية عشان محدش يفكر يخالف القانون.

#### رابعاً: تفسير قانون العمل (إزاي نفهم كلام القانون)

- يعتبر تفسير قانون العمل قانوناً مستقلاً قائماً بذاته متميزاً بخصائص خاصة تختلف عن الخصائص التي يتميز بها أي قانون آخر كالقانون المدني ولذلك يخضع في تفسيره للقواعد التي تحكم تفسير القانون المدني.
- زي ما القانون مستقل، برضه طريقة تفسيره مستقلة شوية بس في الآخر بتخضع برضه للقواعد العامة اللي بتفسر أي قانون تاني (زي القانون المدني)

- ان من خصائص قانون العمل هو خروجه من نطاق التعاقد الذي يحكمه مبدأ سلطان الإرادة ودخوله في نطاق آخر هو الخضوع للقواعد العامة اذ ان هدف القانون هو حماية العامل من تعسف صاحب العمل لذلك فان الراي الراجح هو وجوب الاخذ بالتفسير الاصلح للعامل في حالة الغموض في النصوص او في حالة التناقض او في حالة وجود خطأ يشوب النص كإغفال شرط او مخالفته للواقع.

- دي أهم نقطة في تفسير قانون العمل بما إن هدف القانون ده أساساً هو حماية العامل من ظلم صاحب العمل يبقى لو أي نص في القانون مش واضح (فيه غموض) أو فيه تناقض، أو فيه غلط، المفروض إننا نفسره بالطريقة الأفضل والأكثر مصلحة للعامل يعني الكفة دايماً تميل للعامل لو فيه شك
- الا انه يجب ايضاً عدم اطلاق هذه القاعدة بما يؤدي الى الخروج عن التفسير الغرض الحقيقي من النص وذلك لانه من اغراض النصوص ايضاً تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وليس فقط حماية حقوق العمال فلا يكون للتفسير محل اذا كانت النصوص واضحة الدلالة.

- بس استنتى صحيح بنميل للعامل بس مش معنى كده إننا نبالغ في التفسير لدرجة إننا نطلع بره المقصود الحقيقي للقانون. القانون برضه بيهدف إنه يعمل توازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل. فمبني العيش في حماية العامل لدرجة إننا نظل صاحب العمل. وكمان لو النص واضح وصريح مفيش داعي للتفسير أصلاً.

#### خامساً: تيسير بإجراءات التقاضي على العمال (سهولة رفع القضايا)

- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

- الدولة عايزة تسهل على العامل إنه ياخذ حقه عشان كده، لو عامل رفع قضية على صاحب عمله عشان حق من حقوقه اللي في قانون العمل، مش بيدفع رسوم قضائية في أي مرحلة من مراحل القضية. وكمان المحكمة ممكن تحكم إن الحكم يتنفذ مؤقتاً من غير ما العامل يدفع كفالة (تأمين). ولو العامل خسر القضية، المحكمة ممكن تلزمه يدفع مصاريف القضية كلها أو جزء منها.
- ويعفى العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور والشكاوى والطلبات التي تعطى لهم أو تقدم منهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون...
- العمال برضه معفيين من ضريبة الدمغة (رسوم بسيطة كده بتدفع على الورق الرسمي) على أي شهادات، أو صور ورق، أو شكاوى، أو أي طلبات بيقدموها ليها علاقة بقانون العمل. كل ده عشان تسهيل الإجراءات عليهم.

#### المبحث الثاني: طبيعة عقد العمل (إيه هو عقد العمل ده من ناحية القانون)

- اختلف الفقهاء في مسألة طبيعة قانون العمل حيث انه
- يقسم القانون إلى قسمين قانون عام وقانون خاص ويرجع المعيار في تحديد طبيعة القانون هل هو عام أم خاص إلى دور الدولة وتدخلها في العلاقات القانونية أي معيار الأطراف بحيث إذا كانت العلاقة قائمة بين الدولة بصفقتها صاحبة سلطة وسيادة فإنه يعتبر ضمن القانون العام أما إذا كانت العلاقة فردية بين الأشخاص فيما بينهم فإنه يعتبر ضمن القانون الخاص.

- الفقهاء (يعني العلماء والخبراء في القانون) اختلفوا: هل قانون العمل ده تبع "القانون العام" (اللي الدولة طرف فيه بصفقتها صاحبة سلطة) ولا تبع "القانون الخاص" (اللي بينظم العلاقات بين الأفراد العاديين وبعضهم)؟ المعيار الأساسي هنا هو: مين أطراف العلاقة؟ لو الدولة بصفقتها "سلطة" موجودة، يبقى قانون عام. لو أفراد عاديين، يبقى قانون خاص

- واعتبر جانب من الفقه بأن قانون العمل هو قانون خاص مستندين بذلك على أطراف العلاقة العقدية حيث أن عقد العمل يكون بين أشخاص وأفراد عاديين أو بين أشخاص (أفراد والدولة ولكن ليس بوصفها صاحبة سلطة وسيادة على عكس القانون العام).

- بعض الفقهاء قالوا: قانون العمل ده "خاص"! ليه؟ عشان أطراف عقد العمل بيكونوا "أفراد عاديين" (عامل وصاحب عمل خاص). وحتى لو الدولة دخلت طرف في العقد، بتكون كـ "صاحب عمل" عادي (زي أي شركة)، مش بصفتها "سلطة حاكمة".
- ويرى الجانب الآخر من الفقه بأن قانون العمل هو مختلط بين عام وخاص حيث إن بعض قواعده تدخل في إطار القانون العام وبعضها يدخل في إطار القانون الخاص (8)، حيث يعتبر من قواعد القانون العام قواعد التجريم ونظام التفتيش ومنازعات العمل الجماعية، وهناك ما يعتبر من ضمن قواعد القانون الخاص مثل تنظيم عقد العمل الفردي.

وجهة نظر ثانية قالت: لأ، ده قانون "مختلط"! ليه؟ عشان فيه قواعد منه ليها طابع "عام" (زي قواعد العقوبات، والتفتيش على المصانع، ومنازعات العمل الجماعية اللي بتدخل فيها الدولة)، وفيه قواعد ليها طابع "خاص" (زي تنظيم عقد العمل الفردي وبين صاحب الشغل).

- ويرى جانب من الفقه بأن مركز قانون العمل من بين القوانين هو فرع لا يقل عن فروع القانون العام والخاص ويندرج تحت اسم القانون الاجتماعي وما يدل على ذلك هو الصفة الآمرة لقواعده وكذلك من حيث وجوب تفسير قواعده لما يحقق مصلحة العامل لأن قواعده تهدف إلى حماية حقوقه.

وجهة نظر تالته (ودي أقرب للصح) قالت: قانون العمل ده "فرع مستقل بذاته" واسمه "القانون الاجتماعي". ليه بقى مستقل؟ عشان ليه صفة "آمرة" (زي ما شرحنا)، وهدفه الأساسي "حماية العامل".

#### - شروط تطبيق قانون العمل (ليه الحاجات الأساسية عشان عقد العمل ده يتطبق)

- يمكن القول بوجود عنصرين أو شرطين جوهريين في هذا الامر وهما عنصر التبعية وعنصر الاجر

عشان أي علاقة شغل تعتبر "عقد عمل" ويطبق عليها قانون العمل، لازم يكون فيها حاجتين أساسيتين زي عينيك كده: التبعية و الأجر. لو واحدة منهم مش موجودة، يبقى ده مش عقد عمل بمعناه القانوني.

#### أولاً: مفهوم التبعية (كلمة السر: أنا تابع لمين)

- والمراد هنا بالتبعية القانونية وهي أحد العنصرين المميزين لقانون العمل ولا يتوافر عقد العمل ولا يتحقق الا بشرطين تبعية العامل وتقاضيه اجر علي عمله.
- التبعية القانونية" دي يعني إنك كعامل بتكون "تابع" لصاحب العمل. بتسمع كلامه، وبتنفذ أوامره، وبتشتغل تحت إشرافه ورقابته. لو مفيش التبعية دي، يبقى مفيش عقد عمل

- تعرف التبعية القانونية بأنها: خضوع العامل أثناء تنفيذه لالتزامه لسلطة صاحب العمل من حيث الإشراف والرقابة، فيلتزم إطاعة الأوامر والتعليمات التي يضعها صاحب العمل، فيما يتعلق بأداء العمل، ويتعرض للجزاءات التي يوقعها عليه الأخير هذا إذا خالف تعليماته.

يعني أنت بتطيع أوامر صاحب الشغل، وهو بيراقبك وبيشرف عليك. ولو خالفت أوامره، ممكن تتعرض لجزاءات (عقاب). ده الفرق بين الموظف "التابع" وبين "صاحب المهنة الحرة" (زي الدكتور أو المحامي) اللي بيشغل لحسابه ومحدث بيأمره أو يراقبه.

## • والقانون المصري يأخذ بالتبعية القانونية

- ونصوصه واضحة الدلالة في المادة الأولى من قانون العمل التي تقول "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه"، وفي تعريفه لعقد العمل في المادة 13 منه.
- كما يؤيد القضاء في مصر هذا النظر، حيث قرر أن "المقصود بالتبعية، التبعية القانونية التي تقوم على أساس تأدية العمل لصاحب العمل والامتثال من العامل بأوامر صاحب العمل وخضوعه لإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إذا ما قصر في عمله أو أخطأ

• القانون المصري صريح وواضح في الموضوع ده المادة الأولى من قانون العمل بتقولك إن أي حد بيشتغل عند حد ثاني "وتحت إدارته وإشرافه" يبقى ده فيه تبعية. والمحاكم كمان بتأكد على نفس الفكرة دي.

## • صور التبعية القانونية

- قد تكون التبعية القانونية مجرد تبعية إدارية من صاحب العمل يكتفي فيها بالإدارة والتنظيم والإشراف دون أن يكون صاحب العمل علي إمام بالأمور والأصول الفنية للعمل العامل أو حرفته.
- ولم يحدد المشرع المصري، أي درجة من درجات التبعية، ينبغي توافرها للقول بتوافر التبعية القانونية، لذلك استمر القضاء على أن أي صورة من صور التبعية، تكفي للقول بتوافر علاقة التبعية، ولا يشترط أن تتوافر التبعية الفنية
- التبعية دي مش شرط تكون "فنية" (يعني صاحب العمل فاهم كل تفصيلة في شغلك ويديك أوامر فنية). لأ، ممكن تكون "إدارية" بس. يعني صاحب العمل يدير وينظم ويشرف عليك، حتى لو هو مش فاهم في التفاصيل الفنية لشغلك. القانون المصري محدش درجة معينة للتبعية، أي صورة من صور التبعية (إدارية، اقتصادية، تنظيمية) كافية عشان نقول إن فيه علاقة عمل. يعني مش لازم يكون رئيسك في الشغل فاهم كل تفاصيل شغلك الفنية، يكفي إنه بيديرك وينظم عملك.

## ثانياً: الأجر (الفلوس اللي باخدها مقابل تعبى)

- الأجر كل ما أعطي للعامل مقابل عمله مهما كان نوعه، وأي شيء ذي ماليه يصلح أن يكون أجراً شريطة أن يكون ممكناً ومعيناً تعيناً نافعاً ومشروعاً.

- الأجر ده هو "المقابل" اللي بتاخده أنت كعامل مقابل الشغل اللي بتعمله. أي حاجة ليها "قيمة فلوس" ممكن تعتبر أجر، سواء كانت فلوس كاش أو حاجات عينية (زي سكن أو عربية استخدام شخصي). بس لازم يكون الأجر ده ممكن يتحدد، ويكون مفيد، ومصرح بيه قانوناً.
- ولتكيف ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل علي أنه أجر أو على أنه شيء آخر له أهمية كبيرة، وذلك لان القانون يحيط الأجر بحماية لا تتوافر لغيره وحتى يعد ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل أجراً يجب أن يتوافر فيه شرطان هما:
- القانون بيحمي الأجر حماية خاصة جداً. وعشان الفلوس اللي بتاخدها من صاحب العمل تعتبر "أجر" قانوني، لازم يكون فيها شرطين
- الشرط الأول



أن يكون ما حصل عليه العامل قد ثبت في ذمة صاحب العمل باعتباره حقاً له ناشئاً عن عقد العمل، أما ما يعطيه صاحب العمل للعامل على التبرع فلا يعد أجر.

• يعني لازم الفلوس دي تكون حق ليك، وصاحب العمل ملزم بيها بموجب عقد العمل اللي بينكم. يعني مش "هدية" أو "تبرع" من صاحب العمل. لو صاحب العمل اداك فلوس زيادة كده بمزاجه مش عشان شغلك، دي متعتبرش أجر قانوني.

#### • الشرط الثاني

أن يكون ما يستحقه العامل بمقتضى عقد العمل قد ثبت له نظير قيامه بالعمل، أو الاحتباس للعمل أما المبالغ التي تستحق للعامل نظر ما ينفقه لأدائه للعمل كما لو اشترى بعض لوازم العمل فلا تعد أجراً.

• الفلوس دي لازم تكون مقابل "شغلك اللي عملته" أو مقابل "إنك جاهز للشغل" (زي مثلاً لو موجود في مكان العمل ومستعد لأي مهمة). لكن لو صاحب العمل رجلك فلوس كنت صرفتها أنت عشان تجيب أدوات للشغل (زي لو اشتريت أقلام أو ورق من جيبك)، دي متعتبرش أجر، دي اسمها "مصاريف" وبتتردك.

• إذا انتفت نية التبرع بالأجر في حال عدم تحديده فإن العقد يكون عقد عمل ويقوم القاضي بتحديد الأجر مهتدياً بالمادة 682 مدني

• لو مفيش نية إن الفلوس دي تبرع، بس الأجر مكانش متحدد بوضوح في العقد، يبقى العقد ده يفضل "عقد عمل" عادي. والقاضي هو اللي هيتدخل ويحددلك الأجر المناسب بناءً على أحكام القانون المدني.

#### نأتي الآن لصور الأجر وملحقاته (إيه هي أنواع الأجر اللي باخدها)

#### أولاً: صور الأجر (أمثلة للفلوس اللي بتتسبب أجر)

• كان الأجر يعرف في القانون السابق بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً علي الاخص ما يأتي

- العلاوات الدورية.
- العلاوات التي كانت تصرف بسبب غلاء المعيشة.
- العمولة التي كانت تعطى للطوافين والمندوبين.
- الامتيازات العينية.
- المنح.
- الوهبة التي يحصل عليها العامل في المحال غير السياحية.
- دي كانت أمثلة للفلوس اللي بتعتبر أجر في القانون القديم. أي حاجة تاخدها مقابل شغلك، سواء ثابتة (زي المرتب) أو متغيرة (زي العمولة)، وسواء فلوس كاش أو حاجات عينية (زي سكن أو عربية)

- ووفقاً لنص المادة الأولى فقرة ج من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالأجر كل ما حصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً كان أو عينياً ويعتبر أجراً على الأخص ما يلي:
- العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البذل - نصيب العامل في الأرباح - الوهبة.

- القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 (وده اللي شغالين بيه دلوقتي) عرف الأجر بشكل أوسع شوية. قالك "كل حاجة" بتأخذها مقابل شغلك (ثابت أو متغير، كاش أو عيني) تعتبر أجر. وضرب أمثلة زي:
- **العمولة والنسبة المئوية:** لو بتأخذ نسبة من المبيعات أو الصفقات اللي بتعملها.
- **العلاوات:** الفلوس الزيادة اللي بتجيبك على مرتبك.
- **المزايا العينية:** زي ما شرحنا (سكن، عربية، إلخ) بس تكون منفعة شخصية.
- **المنح:** الفلوس اللي بتجيبك زيادة كـ "منحة" من الشركة.
- **البدل:** الفلوس اللي بتجيبك عشان ظروف معينة في شغلك.
- **نصيب في الأرباح:** لو الشركة بتوزع جزء من أرباحها على الموظفين.
- **الوهبة:** الإكراميات اللي بتجيبك في الشغل (زي في المطاعم والكافيهات)

- **أولاً: العمولة**
- يقصد بالعمالة – أو العمولة ما يحصل عليه عادة الوسطاء والممثلون التجاريون من نسب مئوية من قيمة التوصيات والصفات التي يتوسطون فيها أو يعقدونها لحساب من يمثلونهم من أصحاب الأعمال مقابل عملهم وجهدهم.
- العمولة دي هي النسبة اللي بياخذها السمسار أو مندوب المبيعات على الصفقات اللي بيخلصها أو المبيعات اللي بيحققها. دي بتعتبر أجر.
- ويقدر سعر العمولة وكلفة احتسابها وفقاً إلى اتفاق المتعاقدان أو وفقاً للعرف إذا لم يكن هناك اتفاق.

- العمولة دي بتتحدد يا إما بالاتفاق بينك وبين صاحب الشغل، يا إما زي ما العرف (المتبع في المهنة) بيقول.

- **المادة (676):** تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.

- المادة دي بتقولك إن كل المندوبين والسماسرة ومندوبي التأمين والوسطاء اللي بيشتغلوا بالعمولة دول، حتى لو مرتبهم الأساسي عمولة، بيعتبروا "عمال" وبيطبق عليهم قانون العمل، طالما هم تابعين لصاحب العمل وبيشرف عليهم.

#### • وقت استحقاق العمولة

- تستحق العمولة بمجرد إتمام الصفقة.
- لم يوجد شرط خاص يرجي استحقاقها لحين تنفيذها يعني بتستحقها "أول ما الصفقة تتم" خلاص، مش بتستنى لما الصفقة تنتفذ على أرض الواقع أو يتم دفع كل فلوسها، إلا لو كان فيه اتفاق صريح تاني.
- **المادة 676:** وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعنية في عقد استخدامه كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون

من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

- المادة دي مهمة أوي بتقولك لو أنت مندوب مبيعات أو سمسار وسيببت الشغل، ليك حق تاخذ عمولة على كل الصفقات اللي أنت "جهزتها" أو "بدأتها" قبل ما تسبب الشغل، حتى لو الصفقة دي متنفذتش غير بعد ما أنت مشيت. بس بشرط إن شغلك هو اللي كان السبب المباشر في الصفقة دي. بس متستناش العمر كله عشان تطالب بيها، ليك مدة معينة بيحددها العرف (عادة بتكون شهور قليلة)

#### • (أ) النسبة المئوية

- مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة
- النسبة المئوية دي زي العمولة بالظبط، بس بتكون على حسب أنت "أنتجت" إيه، أو "بعت" إيه، أو "جمعت" إيه للشركة.

- (ب) العمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
- (دي نفس تعريف النسبة المئوية، واضح إنها تكرر أو تأكيد عليها).

- (ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي.
- و دي فلوس زيادة بتجيلك على مرتبك الأساسي. ممكن تكون عشان ظروف اقتصادية (زي غلاء المعيشة)، أو اجتماعية، أو حتى عشان مهارتك الفنية. طالما هي "زيادة" ومش محسوبة ضمن مرتبك الأساسي.

- (د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
- المنحة دي برضه فلوس زيادة على مرتبك، بس بتجيلك بناءً على:
- يا إما العقد بتاعك مكتوب فيه كده.
- يا إما في قوانين داخلية للشركة بتقول إن فيه منح.
- يا إما العرف في الشركة إنها بتدي منح في أوقات معينة.

- (هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقداً كان أو عيناً نظير إجابة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
- المكافأة دي فلوس أو حاجة عينية بتأخذها عشان أنت "مميز" في شغلك، أو عملت شغل "كويس جداً" و"باتقان".

- (و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

- البدلات دي فلوس بتجيك عشان ظروف شغلك الصعبة أو الخطيرة. زي مثلاً "بدل مخاطر" لو بتشتغل في مكان خطر، أو "بدل انتقال" لو بتتحرك كتير عشان الشغل (بس هنا بتكون فلوس بتغطي المصاريف الفعلية).

### الطوائف المستثناة من تطبيق قانون العمل (مين ميطبقش عليه قانون العمل ده)

- نص المشرع في المادة الرابعة من قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على:
- أ- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

- دي أول فئة القانون قال عليها "ملهاش دعوة بقانون العمل ده". أي موظف أو عامل شغال في الحكومة (الوزارات، المحافظات، الهيئات العامة زي هيئة قناة السويس مثلاً)، دول مش بيطبق عليهم قانون العمل ده! طب ليه يا يومي؟ عشان دول ليهم "قوانين تانية خاصة بيهم" اسمها "قوانين الخدمة المدنية" أو "قوانين العاملين بالدولة". قانون العمل ده معمول أساساً عشان ينظم العلاقة بين "العمال في القطاع الخاص" وبين "أصحاب العمل في القطاع الخاص".
- ب- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- الفئة الثانية دي برضه قانون العمل مبيطبقش عليها. زي الخادمة، السواق الخاص، البواب في بيت خاص. ليه؟ عشان طبيعة شغلهم مختلفة، وتكون علاقة شخصية أوي مع الأسرة، والقانون اعتبر إن علاقتهم دي ليها طبيعة خاصة مش زي علاقة العامل في مصنع أو شركة.

### ج- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم

- لو أنت شغال عند أبوك، أو جوزك، أو ابنك، وهما بيصرفوا عليك (يعولوك)، يبقى قانون العمل ده مبيطبقش عليك. ليه؟ عشان العلاقة هنا "عائلية" بالدرجة الأولى، مش علاقة شغل بحتة زي باقي العمال.
- المشرع استخدم - لتحديد العامل الخاضع لأحكامه - طريق الاستبعاد، بمعنى أنه بدال من أن يحدد فئات العمال الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل، حدد - على العكس - فئات العمال الذين يخرجون من نطاق تطبيق أحكامه. ويندرج تحت هذا النوع المستبعد بصفة كاملة من الخضوع لأحكام قانون العمل ثلاث طوائف

- دي بقى نقطة فنية! القانون مكانش عايز يقول "قانون العمل ده بيطبق على فئة كذا وكذا وكذا". لأ، هو عمل العكس! قالك "قانون العمل ده مبيطبقش على الفئات دي ودي ودي". وأي فئة تانية غير اللي استثناءها، يبقى بيطبق عليها القانون. دي طريقة في صياغة القانون عشان تحدد مين اللي القانون مش هيبص عليه

### • وهذه الطوائف هي

### • أولاً: العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة

- هذه الطائفة من العمال لا يسري عليها قانون العمل، ويرجع السبب في عدم خضوع هذه الطائفة من العمال لأحكام قانون العمل إلى أنها تخضع لأحكام التشريعات الإدارية الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة.

• راعي المشرع في استبعاد هذه الطائفة من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل أن هذا القانون إنما نشأ أساساً لينظم العلاقات التي تنشأ بين صاحب العمل الخاص والعامل، ومن هنا لم يكن متصوراً أن يخضع عمال الدولة سواء كانوا موظفين أو مستخدمين لأحكام هذا القانون.

• ده إعادة لشرح النقطة اللي فوق. سبب استثناء موظفي الحكومة والهيئات العامة هو إنهم ليهم قوانين تانية بتنظم شغلهم، وكمان قانون العمل ده أصلاً اتعمل عشان ينظم العلاقة بين "القطاع الخاص" و"العامل" فيه

#### • ثانياً: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

- تنص المادة الرابعة فقرة ب من قانون العمل على عدم سريان أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
- أما المقصود بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:
- ويقصد بعمال الخدمة المنزلية الأشخاص الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة داخل منزل معد للسكن الخاص ويغلب على أعمالهم الطابع المادي، بمعنى أنهم يقومون بأعمال يدوية داخل المنزل الخاص تتمثل في قضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
- ومن ثم يدخل في طائفة الخدم: الطاهي ومربية الأطفال والسفرجي والقائمون على نظافة المنزل من الداخل.
- أما من في حكم الخدم فهم العمال الذين يقومون بأعمال تتعلق بخدمة المنزل ولكن لا تتوافر فيهم شروط الخدم بمعنى أن يكون عملهم خارج المنزل أو في مكان ملحق به، ومن ثم يعد في حكم.
- دي بقى الفئة الثانية المستثناة. عمال الخدمة المنزلية دول اللي بيشتغلوا جوه بيوت الناس بشكل منتظم (طباخ، مربية، سفيرجي، عامل نظافة). وشغلهم بيكون أساساً يدوي عشان يخدموا حاجات شخصية للأسرة.
- "ومن في حكمهم" دول بقى اللي شغلهم ليه علاقة بالبيت بس مش بالظبط زي الخادم اللي عايش في البيت. زي مثلاً الجناني لو شغال في جنبنة ملحقة بالبيت بس مش عايش في البيت نفسه.
- ثالثاً: أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم
- وفقاً لنص المادة الرابعة فقرة ج من قانون العمل لا تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج أو الزوجة أو أصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً.
- شروط استثناء أفراد أسرة صاحب العمل:
- الشرط الأول: صلة القرابة.
- الشرط الثاني: الإعاقة الفعلية. (النص هنا ناقص بس غالباً يقصد لو فيه فرد في الأسرة عنده إعاقة وصاحب العمل بيعوله).
- دي الفئة الثالثة والأخيرة المستثناة. لو صاحب العمل بيشتغل زوجته أو ولاده أو أبوه وأمه، وهما عايشين معاه وهو اللي بيصرف عليهم (يعولهم)، يبقى دول مبيتطبقش عليهم قانون العمل. لازم يكون في علاقة قرابة، ويكون صاحب العمل بيصرف عليهم بجد.



## نظام التدرج (ال صنايعي الصغير وشغله)

أولاً: تعريف عقد التدرج.. (إيه هو عقد التلمذة ده)

• عقد التدرج أو عقد التمرين هو اتفاق يتعهد بمقتضاه صاحب عمل يكون في الأغلب الأعم محترفاً بتعليم شخص حرفة ما، مقابل التزام هذا الأخير بأن يعمل لحسابه طيلة مدة العقد.

• عقد التدرج ده عامل زي عقد التلمذة الصناعية" زمان! يعني أنت كـ"صنايعي صغير" بتروح لـ"صنايعي أستاذ" (صاحب عمل محترف) عشان يعلمك "حرفة" معينة (زي النجارة، الحدادة، الكهرباء). في المقابل، أنت بتشتغل عنده طول مدة العقد.

• والغاية من عقد التدرج المهني هي تعليم العامل مهنة معلمه، وبالتالي، فإن هذا العقد يختلف عن عقد العمل الذي غايته تقديم العمل مقابل الأجرة.

• الهدف الأساسي من العقد ده هو "تعليمك الحرفة"، مش إنك تشتغل وبس مقابل مرتب. عشان كده بيختلف عن عقد العمل العادي اللي هدفه إنك تشتغل عشان تاخد فلوس.

• وقد اختلف الفقهاء في تكييف عقد التدرج المهني، فيرى بعضهم أن هذا العقد هو عقد عمل، وذلك لأن العامل يخضع لسلطة المعلم وإشرافه ورقابته، حتى لو كان العقد من دون أجر؛ لأن العامل يحصل في مثل هذه الحالة على أجر عيني، وهو إتقانه أصول المهنة. في حين يذهب بعضهم الآخر إلى أن عقد التدرج المهني هو عقد تعليم للعمل، وليس عقد عمل، حتى لو كان العامل يخضع فيه لسلطة معلمه وإشرافه، وذلك لأن هذه السلطة، وهذا الإشراف يُعدّان من مستلزمات تعليم العامل أصول المهنة، ولا يغير من ذلك حصول العامل على أجر.. واستناداً إلى ذلك لا تطبق الأحكام النازمة لعقد العمل الفردي على العامل المتدرج، ويمكن تطبيق أحكام قانون العمل الأخرى على العامل المتدرج، ومنها ما يتعلق بتحديد ساعات العمل، وتشغيل الأحداث. ولا تدخل مدة التدرج في حساب مدة الخدمة، فيما إذا استمر العامل بالعمل لدى معلمه بعد انتهاء مدة التدرج

• العلماء اختلفوا: هل عقد التدرج ده "عقد عمل" عادي ولا لأ؟

• رأي بيقول "آه عقد عمل": لأن اللي بيتعلم بيكون تابع للأستاذ بتاعه وبيخضع لإشرافه وأوامره، وحتى لو مفيش فلوس كاش، هو بياخد "أجر عيني" (يعني بيتعلم الحرفة ودي قيمة في حد ذاتها).

• رأي ثاني بيقول "لأ ده عقد تعليم": ده عقد عشان تعلم بس، مش عشان تشتغل مقابل مرتب. والإشراف هنا عشان يعلمك صح، مش عشان يدير كعامل. عشان كده، قواعد عقد العمل العادي مش كلها بتطبق عليه، ومفيش مدة خدمة بتتسبب.

• رأي ثالث (وده الراجح): بيقولك هو "عقد عمل تحت التكوين". يعني جزء منه عقد عمل وجزء منه عقد تمرين

• هل يعتبر عقد التدرج المهني عقد عمل أم لا؟

• ذهب جانب من الفقهاء إلى التعامل مع عقد التدرج كعقد العمل الفردي، حتى ولو لم يكن المتدرب يتقاضى أجراً نقدياً، بينما يرى جانب آخر من الفقهاء إلى أن عقد التدرج ليس عقد عمل فردي، وبالتالي لا يخضع لقواعد عقد العمل الفردي وإنما يخضع للتنظيم الخاص به وأخيراً يرى جانب من الفقه أن عقد التدرج يعتبر في حقيقة الأمر عقد عمل في طريق التكوين فهو عقد عمل في جانب منه وعقد تمرين في جانب آخر.

• اشتراط المشرع إلى مجموعة شروط يجب أن تتوفر في عقد التدرج

- كالكثابة، وتحديد مدة تعلم المهنة ومراحلها، وتحديد الأجر بصورة متدرجة. يلتزم صاحب العمل (المدرّب) تجاه المتدرّب بالالتزامات المالية والفنية والفرعية الناشئة عن القواعد العامة والتشريعات العمالية. أما المتدرّب فيلتزم بالعمل في خدمة صاحب العمل عند الانتهاء من مرحلة التدريب، والتزامه بالقواعد المنظمة للتدريب والمحافظة على أسرار المهنة وعدم المنافسة صاحب العمل.
- القانون حط شروط معينة لعقد التدرج ده عشان يكون عقد سليم:
- يكون مكتوب.
- يحدد مدة تعليم الحرفة بالظبط.
- يحدد مراحل التعليم اللي هتتمر بيها.
- يحدد الأجر اللي هتأخده (ممكن يكون متدرج يعني يزيد كل فترة)
- التزامات صاحب العمل: لازم يعلمك كويس، ويديلك فلوسك، ويلتزم بالقوانين.
- التزامات المتدرّب: لازم تشتغل عنده وتخدمه، وتحافظ على أسرار الشغل، ومتافسهوش بعد ما تخلص تدريبك.

ثانياً: انتهاء عقد التدرج (امتى العقد ده ببخلص)

- ينتهي عقد التدرج بانتهاء الغرض منه أي بتعلم المتدرج المهنة التي أراد تعلمها، أو بانتهاء مدته المتفق عليها، أو إتمام سن الثامنة عشرة أيهما أقرب.
- عقد التدرج ده ببخلص في واحدة من 3 حالات (أول ما يحصل أي حاجة منهم)
  1. لما تتعلم الحرفة: خلاص بقيت صنايعي شاطر.
  2. لما المدة المتفق عليها في العقد تخلص.
  3. لما توصل لسن 18 سنة(أيهم بييجي الأول، يبقى العقد خلص)

- وفقاً لنص المادة 143 من قانون العمل لصاحب العمل أن ينهي اتفاق العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة والصناعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

- المادة 143 دي مهمة بتقولك إن:
- صاحب العمل: يقدر ينهي العقد ده لو لفاك "مبتتعلمش كويس" أو "مش نافع في الحرفة" أو "مش مستعد تتعلم".
- أنت كمتدرّب: تقدر تنهي العقد ده في أي وقت.
- بس في الحالتين، اللي عايز ينهي العقد لازم يبلغ الطرف الثاني قبلها بـ "ثلاث أيام على الأقل".

- وبذلك نجد أن صاحب العمل مقيد عند إنهائه اتفاق التدرج قبل إتمام التمرن بأن يكون هذا الإنهاء بسبب عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة بصورة مرضية، بينما لا يتقيد المتدرج عند إنهائه عمد التدرج قبل تمام التمرن بشيء من ذلك.
- الشغل مش يقدر ينهي العقد كده بمزاجه. لازم يكون فيه سبب واضح (زي إنك مش بتتعلم). لكن أنت كمتدرب، ممكن تنهي العقد من غير أي سبب محدد.
- كما نصت المادة 143 لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة، كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق. ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.....

### عقد العمل تحت الاختبار (بجرب الشغل الأول)

أولاً: تعريف عقد العمل تحت الاختبار.. (ايه هو عقد الاختبار ده)

- عرف البعض: عقد العمل تحت الاختبار بأنه عقد عمل يجوز إنهاؤه بالرجوع فيه إذا لم يحقق الاختبار مصلحة من اشترط لصالحه وذلك دون إخطار أو مكافأة أو تعويض
- عقد العمل تحت الاختبار ده، زي ما اسمه بيقول، هو عقد "تجربة". يعني أنت بتدخل الشغل على سبيل التجربة لفترة معينة، ولو التجربة دي مصلحتش الطرف اللي طلبها (سواء أنت أو صاحب الشغل)، العقد ممكن ينتهي من غير ما الطرف الثاني ياخد "إنذار" أو "مكافأة" أو "تعويض".
- وشرط الاختبار قد يتكرر لصالح صاحب العمل، أو لصالح العامل أو لكل منهما.
- فصاحب العمل يستطيع خلال فترة الاختبار أن يتحقق من مدى صلاحية العامل وكفاءته الفنية واستعداده للتعاون بما يسمح لصاحب العمل باختباره عمله لتحقيق أفضل عائد للمشروع بينما العامل أيضا يمكنه خلال فترة الاختبار أن يتحقق من ظروف العمل ومدى ملائمتة ومدى تناسب الاجر مع ما يبذله من جهد.
- شرط الاختبار ده ممكن يكون في مصلحة صاحب الشغل بس، أو في مصلحتك أنت بس، أو في مصلحتكم أنتوا الاثنين!
- صاحب الشغل: بيستخدمه عشان يتأكد إنك مناسب للشغل ده فنياً وأخلاقياً وقادر تتعاون مع زميلك.
- أنت كعامل: بتستخدمه عشان تشوف الشغل مناسب ليك ولا لأ، وهل المرتب ده يستاهل المجهود اللي بتبذله؟

ثانياً: النظام القانوني لعقد العمل تحت الاختبار (إزاي القانون بينظمه)

- نتناول في النظام القانوني لعقد العمل تحت الاختبار الاتفاق على شرط الاختبار وإثباته وآثاره ومدة الاختبار وأحكام إنهاء عقد العمل تحت الاختبار، وذلك على التفصيل التالي...
- القانون بينظم كل تفاصيل عقد الاختبار ده: إزاي نتفق عليه، إزاي نثبتته، إيه نتايجته، مدته كام، وإزاي ننهيته

### • الاتفاق على شرط الاختبار

- قد يكون الاتفاق على الشروط صراحاً في العقد.
- وقد يكون ضمناً يستخلص من شروط العقد، ولكن يجب أن تثبت بطريقة لا تدع مجالاً للشك.....
- ويجب لاعتبار العقد معقوداً تحت الاختبار، أن يتفق المتعاقدان علي ذلك فإذا أبرم شخصان عقد عمل دون أن يتفقا على كونه تحت الاختبار، فلا يجوز لاحدهما بعد ذلك أن يدعي أنه لم يقصد إبرام عقد بات، بل قصد إبرام عمد عمل تحت الاختبار
- الاتفاق على شرط الاختبار ده ممكن يكون "صريح" (يعني مكتوب بوضوح في العقد: "هذا العقد تحت الاختبار لمدة كذا"). وممكن يكون "ضمني" (يعني نفهمه من ظروف العقد أو الكلام اللي اتقال). بس في الحالتين، لازم يكون واضح وميتسبش للشك. والأهم، إن لازم الطرفين يكونوا متفقين عليه. لو ممضيتوش عقد اختبار، محدش فيكم يقدر يقول بعد كده إن العقد ده كان اختبار! بيعتبر عقد عادي من الأول.

- إثبات شروط الاختبار
- يخضع إثبات شروط الاختبار للمواعيد العامة التي تخضع لها إثبات عقد العمل الفردى، بالقاعدة المقررة في هذا الصدد، تتمثل في أن للعامل الحق في إثبات عقد العمل بكافة طرق الإثبات ما لم يكن العقد مكتوباً أما صاحب العمل فلا يمكنه إثبات العقد الا بالكتابة.
- إزاي تثبت إن العقد ده كان تحت الاختبار؟
- لو العقد مش مكتوب: أنت كعامل تقدر تثبته بأي طريقة (شهود، رسائل، إلخ).
- لو العقد مكتوب: صاحب العمل "لازم" يثبتته بالكتابة. يعني لو مفيش شرط الاختبار مكتوب في العقد، صاحب العمل ميعرفش يثبت إنه كان عقد اختبار.
- إذا كان عقد العمل مكتوباً فلا يمكن للعامل أن يثبت عكس الكتابة إلا بالكتابة فلا يمكنه أن يدعي شرط الاختبار، إذا لم تكن مدة الاختبار محددة كتابة في العقد، وتثبت للعامل مصلحة في إثبات شرط الاختبار إذا هو أراد التخلص من العقد، دون التقيد بالقواعد الخاصة باخطار في العقود غير محددة المدة.
- لو العقد بتاعك مكتوب، أنت كمان كعامل ميعرفش تثبت عكس اللي مكتوب إلا بورق مكتوب زيه. يعني لو العقد مكتوب ومفيهوش شرط الاختبار، متقدرش تقول بعد كده إن كان فيه شرط اختبار. والعكس صحيح

#### • الآثار التي تترتب على شرط الاختبار (إيه اللي بيحصل لما يكون فيه شرط اختبار)

- يترتب على شرط الاختبار يصبح من حق من تقرر الشرط لمصلحته، إنهاء العقد خلال فترة الاختبار، دون الالتزام بأحكام إنهاء عقد العمل. فالعامل يكون له الحق في فسخ العمد خلال فترة الاختبار سواء كانت هذه الفترة مقررة لمصلحة الطرفان أو مصلحة وحده
- أهم نتيجة لوجود شرط الاختبار ده، إن "أي طرف" له مصلحة في شرط الاختبار ده، يقدر ينهي العقد في أي وقت خلال فترة الاختبار، ومن غير ما يلتزم بقواعد إنهاء العقد العادي (يعني مفيش إنذار، مفيش تعويض، مفيش أي حاجة). يعني مصلحتك كعامل إنك تشوف الشغل، لو مش عجبك تسبيه. مصلحة صاحب العمل إنه يشوفك، لو مش عجبته يقلك.

• كما أن صاحب العمل يمكنه إنهاء العقد، إذا ثبت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ويستقل صاحب العمل وحده بلا معقب عليه في تقريره لمدى صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، ولا يقف اختبار العامل عند حد مدى صلاحيته من الناحية الفنية، بل ويشمل أيضاً تصرفاته الأخلاقية ومدى استعداده للتعاون

- صاحب الشغل يقدر يقيلك لو لقي إنك "مش نافع" أو "مش مناسب" خلال فترة الاختبار. وقراره ده بيكون نهائي ومحدث يقدر يعترض عليه. والصلاحية دي مش بس "فنية" (يعني تعرف تعمل الشغل)، لأ دي كمان "أخلاقية" (تعاملاتك) و"استعدادك للتعاون" مع الفريق.
- إذا انقضت فترة الاختبار، دون أن يستخدم من تقرر الشرط لمصلحته حق الفسخ وصار العقد باتاً وخضع في إنهائه لمواعيد إنهاء عقد العمل الفردى.
- لو فترة الاختبار خلصت، ومحدث فيكم (لا أنت ولا صاحب الشغل) استخدم حقه في إنهاء العقد، يبقى كده خلاص العقد بقى "عقد دائم" (بات)، ومبقاش عقد اختبار. وبعد كده لو حد حب ينهي العقد، لازم يلتزم بكل قواعد إنهاء عقد العمل العادي (إنذار، تعويض، إلخ)

#### • مدة الاختبار (فترة التجربة دي كام)

- نظم المشرع مدة الاختبار في عقد العمل بالمادة 33 من قانون العمل، والتي يجري نصها على أن تحدد مدة الاختبار في عقد العمل.
- ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويستفاد.
- المادة 33 من قانون العمل هي اللي بتنظم مدة الاختبار. أهم حاجة فيها: مدة الاختبار دي ميزدش عن 3 شهور ومينفعش صاحب عمل واحد يعين نفس العامل عنده "تحت الاختبار" أكثر من مرة واحدة. يعني لو جربك عنده 3 شهور ومطلعتش مناسب، مينفعش يجربك تاني عنده بعد كده.
- مدة الاختبار تتحدد باتفاق الطرفين عند إبرام عقد العمل.
- أنت وصاحب الشغل بتنفقوا على مدة الاختبار، بس لازم تكون في حدود القانون (متزدش عن 3 شهور).
- كما أن عدم تحديد المتعاقدان لمدة الاختبار لا تعنى أن هذه المدة غير معلومة لا القانون وضع حداً اقصى لهذه المدة يمكن الاخذ بها فى حالة عدم اتفاق الطرفين عليها.
- لو ممضيتوش على مدة محددة للاختبار في العقد، القانون بيقولك إن الحد الأقصى هو 3 شهور.
- مدة الاختبار يجب ألا تزيد عن ثلاثة أشهر وإذا اتفق المتعاقدان على مدة اختبار أكثر من ثلاثة أشهر، كان اتفاقهما باطل فيما يتعلق بالزيادة.
- يتعين إنقاص المدة إلى ثلاثة أشهر فقط.
- لو أنتوا الاثنين اتفقتوا على مدة اختبار أكثر من 3 شهور (مثلاً 4 شهور)، الاتفاق ده باطل في الجزء الزيادة. يعني المدة هتتخفف لـ 3 شهور بس اللي هي فترة الاختبار القانونية.
- أحكام إنهاء عقد العمل تحت الاختبار (إزاي ننهي عقد الاختبار ده)

- يترتب على كون العقد تحت الاختبار ، أنه يكون لكل من اطرافه الحق في إنهائه في أى وقت خلال فترة الاختبار، فإذا ما اتفق على شرط الاختبار في عقد العمل، فإن هذا الشرط يخول للطرف الذي تقرر لمصلحته إمكانيه إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار، دون التزام عليه لا بإخطار الطرف الآخر عن رغبته في الانهاء ولا يلزمه دفع مكافأة أو تعويض.
- زي ما قلناها قبل كده، أنت وصاحب الشغل (اللي ليه مصلحة في شرط الاختبار) أي واحد فيكم يقدر ينهي العقد في أي وقت خلال فترة الاختبار، من غير إنذار أو تعويض.
- وإذا كان الشرط مقررًا لمصلحة العامل وهو نادر الحدوث - فإنه يكون له إنهاء العقد دون حاجة إلى إخطار صاحب العمل ودون أن يلتزم بتعويضه عن أي أضرار له تصيبه من جراء هذا...
- لو شرط الاختبار ده كان معمول "لمصلحتك أنت كعامل بس" (ودي حاجة نادرة شوية)، تقدر أنت تنهي العقد في أي وقت من غير ما تبلغ صاحب الشغل أو تدفع له أي حاجة.

### التراضي أو الرضا على عقد العمل (أهم حاجة: أنتوا الاتنين موافقين) مهم

- طبقا للرأى الراجح: فإن لعقد العمل ركناً واحداً وهو التراضي، أما ما يطلق عليه محل العقد فهو فى الواقع محل الالتزامات الناشئة عنه ، وما يقال إنه سبب العقد، أو الباعث الدافع إلى التعاقد هو فى الواقع سبب التراضي. وعليه و الباعث الدافع للرادتين التي يتألف منهما التراضي
- الرأى الأغلب بين العلماء بيقول إن "عقد العمل" ليه ركن أساسى ووحيد وهو "التراضي" (يعني أنتوا الاتنين تكونوا موافقين). الفلوس اللي هتاخذها (محل العقد) أو السبب اللي خلاكوا تمضوا العقد (سبب التعاقد)، كل دي تفاصيل، لكن الأساس هو "الرضا" بينك وبين صاحب الشغل.
- التراضي علي عقد العمل
- من شروط صحة التراضي أن يكون المتعاقدين أهل للتعاقد و خلو إرادتهما من العيوب. ولذلك نتناول شروط صحة التراضي على عقد العمل في فرعين. نعرض في الفرع الأول الأهلية اللازمة لإبرام عقد العمل. والثاني: خلو الرضا من العيوب.
- عشان الرضا ده يكون "صحيح"، لازم يتوفر فيه شرطين:

1. الأهلية: أنتوا الاتنين تكونوا كبار وفاهمين اللي بتعملوه.
2. خلو الإرادة من العيوب: يعني محدش فيكم كان مجبور أو مخدوع أو غلطان وهو بيمضي

العقد

### أولاً: أهلية العامل إبرام عقد العمل (هل العامل ينفع يمضي عقد)

- يعتبر عقد العمل من الاعمال الدائرة بالنفع والضرر، وبالتالي لا يملك العامل إبرامه إلا إذا كانت له أهلية التصرف وهي تثبت أصلاً لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ، ولا تثبت لغيره الا استثناء ، الا ان قانون الولاية على المال أجاز للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لاحكام القانون.
- عقد العمل ده ممكن يجيبلك منفعة وممكن يجيبلك ضرر. عشان كده، عشان تمضيه، لازم تكون عندك "أهلية التصرف" (يعني تكون كبير وعاقل). لكن القانون استثنى "القاصر" (اللي لسه مبلغش السن القانوني) وسمح له يمضي عقد عمل بشروط معينة.



- كما نصت المادة 84 من قانون العمل علي أن يحظر تشغيل الاطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعلّم الاساسي أو أربع عشرة سنة أهميا أكبر ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
- المادة 84 من قانون العمل بتقولك "ممنوع" تشغيل الأطفال (ولاد وبنات) قبل ما يخلصوا "سن التعليم الاساسي" أو قبل ما يوصلوا سن 14 سنة (أيهما أكبر). بس مسموح إنهم "يتدربوا" على شغل من أول سن 12 سنة.
- ونص هذه المادة يتفق مع نص المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1986 وتعديلاته. الأمر الذي يأخذ منه أن للقاصر أهلية إبرام عقد العمل الفردي عند بلوغه الرابعة عشرة من عمره دون موافقة الولي أو الوصي.
- القانون ده ماشي مع قانون الطفل اللي بيقول إن الطفل (القاصر) من سن 14 سنة، يقدر يمضي عقد عمل عادي بنفسه من غير ما أبوه أو ولي أمره يوافق.

#### ثانياً: أهلية صاحب العمل إبرام عقد العمل (هل صاحب الشغل ينفع يمضي عقد)

- لا يتضمن قانون العمل لقواعد خاصة تنظم أهلية صاحب العمل إبرام عقد العمل لذلك تسري في هذا الصدد، القواعد العامة في الاهلية. وبتطبيق هذه القواعد فإن عقد العمل يعتبر بالنسبة لصاحب العمل من العقود الدائرة بين النفع والضرر وذلك على أساس أن كلا من طرفي العقد حصل على مقابل لما يؤديه للطرف الآخر.
- قانون العمل مفيش فيه قواعد خاصة لأهلية صاحب العمل، بنرجع للقواعد العامة في القانون. يعني صاحب العمل ده برضه لازم يكون عنده أهلية التصرف (كبير وعاقل).
- ومعنى ذلك انه يشترط في صاحب العمل أن يكون قد بلغ سن الرشد 21 سنة. أما إذا كان ناقص الأهلية فكون العقد قابل للإبطال لمصلحته. أما إذا كان عديم الاهلية فعقد العمل باطل بطلان مطلقاً. وعلى ذلك إذا كان الأصل أن عقد العمل الذي يبرمه صاحب عمل ناقص الاهلية يكون قابل للإبطال لمصلحته. فإنه يرد على هذا الأصل استثناء أن يعتبر فيهما عقد العمل صحيحاً رغم صدوره من صاحب عمل قاصر لم يبلغ سن الرشد.
- يعني لازم صاحب الشغل يكون وصل سن الرشد (21 سنة).
- لو صاحب الشغل "ناقص أهلية" (يعني مثلاً عنده 19 سنة)، العقد بيكون "قابل للإبطال" (يعني ممكن يتلغي لمصلحته).
- لو صاحب الشغل "عديم أهلية" (يعني مثلاً مجنون)، العقد بيكون "باطل بطلان مطلق" (يعني كأنه متمضاش أصلاً).
- بس فيه استثناءات تخلي العقد مع "ناقص الأهلية" (القاصر) ده صحيح
- الاستثناء الأول خاص بصاحب العمل الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره وإذن له بتسلم أمواله لإدارتها.
- لو صاحب الشغل ده عنده 18 سنة وسمحوله إنه يدير فلوسه بنفسه، يبقى عقد العمل اللي هيضميه يكون صحيح.

- الاستثناء الثاني خاص بصاحب العمل الذي بلغ السادسة عشرة من عمره حيث يعتبر كامل الأهلية بالنسبة للأموال التي يكسبها من عمله الخاص. وفقاً الي أحكام المادة 63 من قانون الولاية على المال ، فالقانون يعترف للصبي المميز الذي بلغ سن السادسة عشرة من عمره بأهلية التصرف في أمواله التي حصل عليها من مهنته أو حرفته أو صناعته فإن لهذا الصبي أن يبرم عقود العمل المتعلمة بهذه الأموال باعتباره صاحب عمل.
- لو صاحب الشغل ده عنده 16 سنة (وده اسمه "الصبي المميز")، القانون بيعتبره "كامل الأهلية" بالنسبة للفلوس اللي بيكسبها من شغله الخاص (المهنة أو الحرفة بتاعته). يبقى يقدر يمضي عقود عمل بخصوص الفلوس دي كـ"صاحب عمل".

### ثالثاً: عيوب الرضا (إيه اللي ممكن يبوظ الموافقة على العقد)

- عيوب الإرادة وهي عيب الغلط ، عيب التدليس ، عيب الإكراه و عيب الاستغلال ، الغبن.
- الرضا أو الموافقة بتاعتك ممكن تكون مش سليمة لو كانت بسبب واحدة من الحاجات دي: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال، أو الغبن.
- عيب الغلط
- يقع فيه الشخص يكون له الدافع للتعاقد. فالإرادة لكي تنتج آثارها القانونية يجب أن تكون حرة ، واعية و مدركة ، فإذا توهم الشخص بالخطأ و كان هذا التوهم هو الدافع للتعاقد، بحيث لولاها لما أبرم العقد ، فإن إرادته في هذه الحالة معيبة. أما إذا وقع الغلط في ركن من أركان العقد، كطبيعة العقد ذاته، فهذا النوع من الغلط لا يعيب الإرادة فحسب بل يعدمها ، كأن يعتقد الشخص أن المبلغ الذي منح له كان على سبيل الهبة ، وهو على سبيل القرض ، فهنا طبيعة العقد إما هبة أو عقد القرض ، أو على محل العقد كأن يقدم الشخص على شراء سيارة من نوع رونو ، ثم يتبين أنها من علامه أخرى.
- الغلط ده يعني إنك كنت فاهم حاجة غلط، والغلط ده هو اللي خلاك تمضي العقد. لو مكنتش غلطان، مكنتش هتمضي. زي مثلاً:
- لو فاكتر إن الفلوس اللي خدتها دي "هدية"، وهي في الحقيقة "قرض" لازم تسدده.
- أو لو فاكتر إنك بتشتري عربية موديل معين، وبعدين طلعت ماركة تانية.
- الغلط ده بيخلي موافقتك "معيبة" (مش سليمة)
- التدليس: حسب المادة 86 بان التدليس هو إيقاع أحد الأشخاص في الغلط ، يكون الدافع له بإبرام التصرف القانوني ، فا التدليس ليس بحد ذاته هو العيب الذي يؤثر على الإرادة سلباً أو إيجاباً و إنما الغلط الذي يقع فيه الشخص نتيجة إيهامه بغير الحقيقة ، عن طريق بعض الحيل التي يستخدمها المتعاقد الآخر أو الغير

- التدليس ده يعني إن حد يخدعك أو يوقعك في الغلط عشان يمضيك على العقد. يعني التدليس ده مش العيب نفسه، لأ، التدليس ده هو الحيلة اللي اتعملت عشان توقعك في الغلط. زي مثلاً لما صاحب الشغل يوعدك بحاجات كتير ومش حقيقية عشان تمضي العقد.

### • العيب الآخر الإكراه

هو ضغط يمارسه شخص على شخص آخر بوسيلة مادية أو معنوية تحدث رهبة في نفسه، فتحمله على تنفيذ ما يطلب منه، كإبرام عقد لا يرغب فيه، ولا تكون إرادته سليمة. والإكراه بهذا المعنى لا يعدم الإرادة، وإنما يعييبها. فإرادة المكره موجودة ولكنها فاسدة، وذلك لأنها ليست حرة في الاختيار، وإنما هي واقعة بين شرين فاخترت الأهلون بينهما. وما يفسد الإرادة هنا ليست الوسيلة المستخدمة لممارسة الضغط على إرادة المتعاقد، وإنما الرهبة التي تحدثها هذه الوسيلة في نفسه. لذلك فإن العقد المكره عليه يعد قابلاً للإبطال لا باطلاً، وذلك لأن الإرادة فيه معيبة وليست معدومة. أما إذا أدت وسيلة الإكراه إلى انتزاع الرضا عنوة، فيعد الإكراه في مثل هذه الحالة معدماً للإرادة؛ لأنها غير موجودة أصلاً، كمن يمسك بيد شخص ويضع بصمة إبهامه على عقد مكتوب، ومن ثم يعد مثل هذا العقد باطلاً لانعدام الرضا. وهذا التعريف هو عام يشمل كل إكراه مؤثر في الإرادة مهما كان نوعه، سواء أكان إكراهاً حسيماً، وهو الذي يقع فيه الأذى فعلاً على الشخص من ضرب أو تعذيب، أم إكراهاً نفسياً، وهو مجرد التهديد باستخدام الوسيلة لإيقاع الضرر، ولكن من دون أن تستخدم فعلاً

- الإكراه ده يعني إن حد "غصب عليك" تمضي العقد، سواء بالغصب المادي (بالضرب أو التهديد)، أو الغصب المعنوي (بالتهديد بالضرر).
- لو أكرهك بس إنت "مضيت وأنت خايف" (يعني إرادتك كانت موجودة بس معيبة)، يبقى العقد "قابل للإبطال" (ممكن يتلغي).
- لو أكرهك لدرجة إنك مكنش ليك أي إرادة خالص (زي مثلاً مسك إيدك وبصمك غصب عنك)، يبقى العقد "باطل" (كأنه متمضاش أصلاً).

#### • الغبن

الغبن يعني الخداع، والغبن في التعاملات التعاقدية هو الخداع الذي يحتوي عليه العقد، بحيث تكون الالتزامات المترتبة على كل من المتعاقدين غير عادلة، والغبن في القانون هو الضرر الذي يتضرر به الشخص المتعاقد جرّاء التزامه بالعقد، مثل الخداع في الثمن في عقود البيع والشراء، ويصدر الغبن من قبل البائع ويسمى الغابن، والمشتري يسمى المغبون

- الغبن ده يعني إن فيه "خداع" أو "ظلم كبير" في العقد، بحيث إن الشروط مش عادلة خالص. زي مثلاً لما تببيع حاجة بسعر أقل بكثير أوي من قيمتها الحقيقية، أو تشتريها بسعر مبالغ فيه أوي.

#### • الاستغلال

نقصد بالاستغلال هنا ما يعيب الإرادة عند التعاقد حيث يكون احد المتعاقدين في حالة ضعف سواء كان بسبب نفسي كسلطة الأب أو الزوج أو صاحب العمل، أو بسبب مادي مثل الحاجة إلى المال، وهذا الضعف أو العيب في الإرادة لا يجعل العقد متكافئاً، فلا يكون هناك تناسب بين التزام المتعاقد الذي فرض قوته والتزامات الطرف الآخر الضعيف.

- الاستغلال ده يعني إن طرف قوي يستغل "ضعف" الطرف الثاني عشان يخليه يمضي على العقد. الضعف ده ممكن يكون:
- نفسي: زي سلطة الأب على ابنه، أو صاحب العمل على موظفه.
- مادي: زي إنك تكون محتاج فلوس أوي، فحد يستغلك ويفرض عليك شروط مجحفة.
- هنا العقد بيكون "غير عادل" بسبب استغلال الطرف القوي لضعف الطرف الثاني.

أثر تخلف شروط الانعقاد وشروط الصحة (لو العقد ده مش سليم، إيه اللي يحصل)

#### • مهم

- اذا تخلف شرط من شروط عقد العمل او صحته طبقت القواعد العامه في نظريه العقد فعقد العمل يحتاج لانعقاده الي تحقق الرضا وشروطه القانونيه علي النحو الاتي.
- لو فيه شرط من شروط العقد ده متوفرش، أو لو فيه عيب في صحته، بنرجع للقواعد العامة في القانون. وعقد العمل ده عشان يبقى سليم محتاج "الرضا" وشروطه القانونية.

أولاً: عقد العمل الباطل (العقد اللي ملوش أي لازمة)

• يكون عقد العمل باطل بطلاناً مطلقاً في الحالات التالية:

1. إذا تخلي ركن من أركان العقد أو شرط من شروط الانعقاد وتحقق عدم وجوده من الناحية القانونية.
- شرح يومي: لو فيه ركن أساسي من أركان العقد ناقص (زي لو مفيش أجر، أو مفيش شغل أصلاً).
2. أن يكون الرضا لدى كل من المتعاقدين أو أحدهما منعدماً.
- شرح يومي: لو مفيش "موافقة" أصلاً من الطرفين أو من طرف واحد (زي مثلاً لو حد بصم إيدك غصب عنك).
3. إذا لم يتطابق لقبول أحد المتعاقدين مع الإيجاب الصادر من المتعاقد للآخر.
- شرح يومي: لو أنت قدمت عرض شغل، وصاحب الشغل وافق بس على شروط مختلفة تماماً عن عرضك.
4. أن يكون محل العقد غير معين أو قابل للتعيين فإذا لم يتم تعيين العمل المطلوب من العامل ولم تكن هناك أسس تسمح بتعيينه كان العقد باطل.
- شرح يومي: لو الشغل المطلوب منك مكنش متحدد بالظبط، ومفيش طريقة تحدد بيها الشغل ده.
5. أن تكون أهليه أطراف عقد العمل منعدمة أو لدى أحدهما.
- يعني لو أنت أو صاحب الشغل "عديم أهلية" (زي مجنون أو طفل صغير أوي)

• ويترتب على بطلان عقد العمل بطلاناً مطلقاً النتائج التالية

1. ان يكون لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان عقد العمل سواء كان العامل أو صاحب العمل أو شخص من الغير له مصلحة في بطلان العقد.
- أي حد ليه مصلحة في إلغاء العقد ده (سواء أنت، أو صاحب الشغل، أو أي طرف تالت)، يقدر يطالب بـ"بطلانه".
2. يكون للقاضي أن حكم ببطلان عقد العمل من تلقاء نفسه حتى ولو لم يتمسك العامل أو صاحب العمل بهذا البطلان.
- حتى لو محدش فيكوا طالب بإلغاء العقد ده، القاضي لوحده يقدر يلغيه لو اكتشف إنه باطل.
3. إذا كان عقد العمل باطل بطلان مطلق فإن دعوى البطلان لا تسقط الا بمضى خمسة عشر عاماً من وقت العمد لكن الدفع بالبطلان المطلق ألا يسقط بالتقادم

- لو العقد باطل بطلان مطلق، ليك 15 سنة من تاريخ العقد عشان ترفع قضية تطالب ببطلانه. لكن لو حد رفع عليك قضية، تقدر "تدفع بالبطلان المطلق" (يعني تقول إن العقد ده باطل أصلاً) في أي وقت، ومفيش مدة معينة بتسقط حقك ده.

### ثانياً: عقد العمل القابل للإبطال (العقد اللي ممكن يتلغي لو طلبنا)

- يكون عقد العمل قابل للإبطال في حالتين هما:
- 1. إذا كان أحد المتعاقدين العامل أو صاحب العمل لا تتوافر فيهم الاهلية اللازمة لإبرام العقد بأن كان ناقص للاهلية.
- شرح يومي: لو أنت أو صاحب الشغل "ناقص أهلية" (يعني مثلاً عنده 19 سنة، مش عديم أهلية).
- 2. إذا كان رضا العامل أو صاحب العمل معيباً بعيب من عيوب الرضا كالإكراه والتدليس أو

#### الغلط

- لو موافقتك أو موافقة صاحب الشغل كانت "معيبة" بسبب غلط، تدليس، إكراه، غبن، أو استغلال (زي ما شرحنا قبل كده)

- ويترتب على قابلية عقد العمل للبطلان النتائج التالية **(مهم)**

1. يكون عمد العمل قابلاً للإبطال لمصلحة من لا تتوافر فيه الاهلية أو من شاب رضاه عيب من عيوب الرضا.
- العقد ده يتلغي بس لمصلحة الطرف اللي كان ناقص أهلية أو اللي إرادته كانت معيبة.
2. يكون لمن تقرر البطلان لمصلحته أن صحح هذا البطلان من خلال الإجازة الصريحة أو الضمنية حسب القواعد العامة.
- الطرف اللي من حقه يلغي العقد (اللي اتقرر الإبطال لمصلحته)، ممكن "يصحح" العقد ده ويوافق عليه صراحة أو ضمناً.
3. الا لا يقضي بالبطلان الا إذا تمسك به من تقرر هذا البطلان لمصلحته.
- المحكمة متقدرش تلغي العقد ده لوحدها. لازم الطرف اللي ليه مصلحة في الإلغاء هو اللي يطالب بيه.
4. يسقط الحكم في طلب إبطال العمد بمرور ثالث سنوات تبدأ في حالة نقص الاهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا النقص وتبدأ في حالة عيوب الرضا من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من اليوم الذي يزول فيه الإكراه وينقطع.

- ليك 3 سنين عشان ترفع قضية تطالب بإلغاء العقد ده. المدة دي بتبدأ:
- لو المشكلة نقص أهلية: من اليوم اللي بقيت فيه كامل الأهلية.
- لو المشكلة عيب رضا (غلط، تدليس): من اليوم اللي اكتشفت فيه الغلط أو الخداع.
- لو المشكلة إكراه: من اليوم اللي الإكراه ده انتهى فيه.
- 5. يسقط الحق في طلب البطلان عامة بمرور خمسة عشر عاماً من وقت تمام العقد فما عدا الاستغلال الذي تسقط دعواه بمرور سنة على إبرام العمد.
- بصفة عامة، لو معداش 15 سنة على العقد، تقدر ترفع قضية تطالب بإلغائه. بس لو المشكلة كانت "استغلال"، ليك سنة واحدة بس من تاريخ العقد عشان ترفع القضية.

### الآثار التي تترتب على بطلان عقد العمل (إيه اللي بيحصل بعد إلغاء العقد)

• إذا تقرر البطلان، أو أبطل العقد بناء على ما تقرر الإبطال لمصلحته، فالأصل إعادة الطرفان إلى ما كان عليه قبل التعاقد. والأمر لا يثير أي مشكلة إذا كان العقد لم يبدأ تنفيذه بعد، من جانب أي من الطرفين المتعاقدان إذ لن تكون هناك التزامات قد تم الوفاء بها، فتسرى لقاعدة الأثر الرجعي للبطلان أو الإبطال على الرابطة العقدية ذاتها لا على آثارها

• لو العقد ده اتلغى (سواء باطل أو قابل للإبطال)، الأصل إننا "نرجع كل حاجة زي ما كانت قبل العقد". لو العقد مكنش اتنفذ أصلاً، يبقى مفيش مشكلة.

• أما في حالة ما إذا كان قد بدء فعلاً في تنفيذ العقد بأن قام العامل بأداء العمل المطلوب منه أو بأداء جزء منه فإنه يستحيل إرجاع آثار البطلان أو الإبطال بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد ذلك إذا تقرر البطلان لا ينبغي أن العامل قام بأداء العمل بالفعل، لذلك قرر المشرع مواجهة مثل هذه الحالة، بأن ضمن المادة 1/14 من القانون المدني، إعادة مفادها أنه في حالتي إبطال العقد وبطلانه "عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيل، جاز الحكم بتعويض عادل.

• طب لو أنت بدأت تشتغل فعلاً، أو حتى عملت جزء من الشغل؟ هنا مينفعش نرجع كل حاجة زي الأول. القانون بيقول إنك "عملت شغل" فلازم تاخذ حقه. عشان كده، القانون قال لو مش ممكن نرجع كل حاجة زي الأول، المحكمة ممكن تحكم "بتعويض عادل" ليك.

• أما إذا كان العامل قد استوفى أجره عن المدة التي نفذ فيها العقد، فلا يستطيع صاحب العمل أن يطالب باسترداد ما قبضه من أجر.

• لو أنت خدت مرتبك عن الفترة اللي اشتغلتها قبل ما العقد يتلغى، صاحب الشغل ميعرفش يطلب منك ترجع الفلوس دي، لأنك عملت شغل مقابلها.

### إثبات عقد العمل (إزاي أثبت إن فيه عقد عمل بيني وبينه)

• عقد العمل اما ان يكون خاضع في اثباته لقانون العمل او خاضع لاثباته للقانون المدني.

• خص المشرع عقود العمل الخاضعة لقانون العمل بقواعد خاصة في الإثبات، وردت في المادة 32 من قانون العمل والتي جرى حكمها كالآتي: شدد عبء الإثبات بالنسبة لصاحب العمل فإوجب عليه المشرع أن يثبت عقد العمل بالكتابة دائماً حتى ولو كانت قيمة العقد تقل عن خمسمائة جنيه والهدف من هذا التشديد هي حمل أصحاب الأعمال على كتابة العقود التي يبرمها مع العمال حتى يسهل إثباتها وتقل المنازعات بشأنها.

• إثبات عقد العمل ليه قواعد خاصة بيه في قانون العمل (في المادة 32). القانون هنا "شدد" على صاحب العمل. فالك يا صاحب العمل: "لازم" تمضي عقد عمل مكتوب مع العامل بتاعك، حتى لو المرتب قليل (أقل من 500 جنيه). ليه؟ عشان الموضوع يكون واضح ومحدد ينكر بعد كده إن فيه عقد عمل، وتقل المشاكل والقضايا بينكم.

• وبذلك نجد أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة في الإثبات والتي تقرر أن الإثبات بالكتابة لا يتطلب إلا إذا كانت قيمة العقد المتنازع عليه خمسمائة جنيه فهي لا تمكنه في هذه الحالة من إثبات هذا العقد بالبينه والقرائن.



- ده عكس القاعدة العامة في القانون المدني، اللي بتقول إن أي عقد قيمته أقل من 500 جنيه ممكن تثبته بأي طريقة (شهود مثلاً) مش لازم كتابة. لكن في قانون العمل، "لازم" عقد العمل يكون مكتوب دائماً.
- ويجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة محرراً باللغة العربية من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الإجتماعية صاحب الإختصاص. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
- عقد العمل لازم يكون مكتوب: باللغة العربية.
- من 3 نسخ: نسخة ليك، ونسخة لصاحب الشغل، والنسخة الثالثة بتتحط في مكتب التأمينات الاجتماعية.
- طب لو مفيش عقد مكتوب؟ هنا بقى كعامل ليك حق إنك تثبت حقوقك بأي طريقة (شهود رسائل أي حاجة) القانون بيحميك في الحالة دي



### اهم الاسئله المتكرره في الامتحانات السابقه

#### **اذكر التزامات العامل إجمالاً، ثم اشرح بالتفصيل الالتزام بأداء العمل**

أنت كعامل في أي شغل عليك شوية التزامات أساسية لازم تعملها قدام صاحب الشغل ودي اللي بتخلي العلاقة بينكم ماشية زي الفل. فيه التزامات عامة وفيه التزامات خاصة بشغلك نفسه.  
**أولاً: التزامات العامل إجمالاً (إيه المطلوب مني كعامل بشكل عام)**

أنت كعامل، عليك التزامات كتير بس نقدر نلخصها في شوية نقط أساسية زي ما القانون بيقول  
 1. الالتزام بأداء العمل المتفق عليه: (وده اللي هنشرحه بالتفصيل دلوقتي).

2. الالتزام بطاعة أوامر وتعليمات صاحب العمل: يعني تسمع الكلام اللي بيتقالك في الشغل.
3. الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل: يعني متطلعش أسرار الشغل لبره.
4. الالتزام بالمحافظة على أدوات ومعدات العمل: يعني تحافظ على حاجات الشغل.
5. الالتزام بعدم المنافسة: يعني متشتغلش شغل ينافس صاحب العمل بتاعه.
6. الالتزام بالمحافظة على سمعة المنشأة: يعني متضرش بسمعة المكان اللي شغال فيه.
7. الالتزام بالامتناع عن قبول الهدايا والإكراميات: يعني متقبلش رشاوى أو هدايا عشان تعمل حاجة معينة.
8. الالتزام بالتعاون مع الزملاء والرؤساء: يعني تشتغل بروح الفريق.

### ثانيا شرح الالتزام بأداء العمل بالتفصيل (يعني إيه أداء العمل ده بالضبط؟)

أهم التزام عليك كعامل هو إنك تشتغل الشغل المتفق عليه الالتزام ده مش مجرد إنك تحضر الشغل وخلاص، لأ ده ليه تفاصيل وشروط معينة أهمها

#### 1. أداء العمل المتفق عليه نفسه

- يعني إيه؟ يعني تعمل الشغل اللي اتفقت عليه في عقد العمل بتاعك بالضبط. لو أنت سواق، هتسوق. لو أنت محاسب، هتعمل حسابات. مينفعش صاحب الشغل يخليك تعمل شغل تاني خالص غير اللي متفق عليه، إلا في حالات معينة وظروف استثنائية (هنشرحها دلوقتي).
- القانون بيقول إيه؟ قانون العمل بيحمي العامل عشان محدش يستغله ويخليه يعمل أي حاجة. فصاحب العمل مينفعش يغيرلك طبيعة شغلك الأساسي أو ينقلك لشغل تاني أقل في المستوى أو المرتب من غير موافقتك.
- استثناءات: ممكن صاحب العمل يطلب منك شغل غير المتفق عليه في كام حالة:
- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة: لو حصلت كارثة (حريق في المصنع مثلاً) أو ظرف طارئ، ممكن يطلب منك تعمل أي حاجة ضرورية لإنقاذ الموقف، حتى لو مش شغلك.
- الحالات اللي طبيعة الشغل بتستلزمها: لو طبيعة الشغل نفسه فيها مرونة شوية وتستلزم إنك تعمل حاجات شبه شغلك بس مش هي بالضبط، ممكن.
- التدرج الوظيفي: لو حصل ترقية أو نقل لشغل أعلى في مستواه وشروطه أفضل، ده بيبكون مصلحة ليك ومقبول.

#### 2. أداء العمل بنفسه

- يعني إيه؟ يعني أنت كعامل لازم أنت اللي تعمل الشغل بنفسك، مينفعش تبعث أخوك أو صاحبك يعمل الشغل بدالك ليه؟ عشان عقد العمل ده عقد شخصي صاحب العمل اختارك أنت بالذات عشان مهارتك وخبرتك.
- القانون بيقول إيه؟ لو بعت حد بدالك من غير موافقة صاحب العمل، ده يعتبر إخلال بالالتزام وممكن تتعاقب عليه

#### 3. أداء العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل

- يعني إيه؟ زي ما شرحنا قبل كده، أهم ميزة في عقد العمل هي التبعية يعني أنت بتشتغل تحت إشراف صاحب العمل أو المدير اللي هو بيحدده. هو اللي بيديك الأوامر والتعليمات، وهو اللي بيراقبك.

- القانون يقول إيه؟ ده جزء أساسي من علاقة العمل. لو رفضت الأوامر المشروعة أو رفضت تخضع للإشراف، ده يعتبر إخلال بواجباتك.

#### 4. أداء العمل في زمان ومكان العمل المتفق عليهما

- يعني إيه؟ يعني تشتغل في المواعيد المحددة وفي المكان اللي اتفقتوا عليه في العقد.
- القانون يقول إيه؟
- الزمان (المواعيد): لازم تحضر في الميعاد وتلتزم بساعات العمل القانونية (اللي هي 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى، مع إجازات). لو تأخرت أو غبت من غير إذن، ده ممكن يؤدي لخصم أو عقوبة.
- المكان: لازم تشتغل في المكان اللي اتفقت عليه. صاحب العمل مينفعش ينقلك لمكان شغل ثاني بعيد من غير موافقتك، إلا في حالات معينة ولها شروط (زي لو النقل ده لمصلحة العمل ومش هيفضرك، أو لو متفق عليه في العقد).

#### 5. أداء العمل بالدقة والعناية الواجبة

- يعني إيه؟ مش مجرد إنك تعمل الشغل وخلص، لأ لازم تعمله بدقة وإتقان زي ما أي عامل طبيعي شاطر بيعمل شغله. يعني متستهترش ومتجاهلش التفاصيل اللي ممكن تضر الشغل.
- القانون يقول إيه؟ لو أهملت في شغلك أو عملت أخطاء بسبب قلة اهتمام، ده ممكن يعرضك للمساءلة التأديبية أو حتى التعويض لو سببت ضرر لصاحب العمل.

#### 6. الالتزام بالوقت المخصص للعمل

- يعني إيه؟ الوقت اللي أنت فيه في الشغل، هو ملك لصاحب العمل. مينفعش تضيعه في حاجات شخصية (زي مكالمات شخصية كتير، أو تصفح إنترنت على طول من غير لازمة).
- القانون يقول إيه؟ لازم تستغل وقت العمل في الشغل نفسه عشان تحقق الإنتاجية المطلوبة.

### ناقش فكرة الأساس القانوني للسلطة التأديبية مبيناً: المقصود بها، ومصدرها، مرجعاً بالأراء من النظريات التي قيل بها

أي صاحب عمل لازم يكون عنده سلطة تأديبية على العمال بتوعه يعني إيه؟ يعني لو عامل عمل غلط صاحب العمل يقدر يعاقبه أو يؤدبه طب إيه أساس السلطة دي؟ وإزاي القانون بينظمها؟

#### أولا المقصود بالسلطة التأديبية (يعني إيه سلطة تأديبية)

- المقصود بيها ببساطة هي حق صاحب العمل إنه يوقع عقوبة على العامل بتاعه لو العامل ده خالف واجباته اللي متفق عليها في العقد أو اللي نص عليها القانون. العقوبة دي ممكن تكون خصم من المرتب، إنذار، وقف عن العمل، أو حتى فصل من الشغل لو الغلط كان كبير.
- الهدف منها: مش بس إن صاحب العمل ينتقم من العامل، لأ! الهدف الأساسي هو إن الشغل يمشي صح، وإن العمال كلهم يلتزموا بالقواعد، ويحافظوا على النظام، ويحموا مصلحة الشغل

## ثانياً: مصدر السلطة التأديبية (السلطة دي جات منين)

السلطة التأديبية دي بتستمد قوتها من حاجتين أساسيتين:

1. عقد العمل نفسه: لما أنت وصاحب العمل بتمضوا العقد، أنت بتوافق إنك هتشتغل تحت إشرافه وإدارته، وده معناه إن ليك سلطة عليك، ومن ضمن السلطة دي هي سلطة التأديب.
2. القانون: قانون العمل نفسه هو اللي بيحدد ويضع قواعد السلطة التأديبية. يعني ميبسبش الموضوع كده مفتوح لصاحب العمل يعمل اللي هو عايزه. لأ، القانون بيحدد إيه هي العقوبات المسموح بيها، وإزاي يتم تطبيقها، وإيه حقوق العامل لو اتعاقب.

## **ثالثا النظريات التي قيلت في الأساس القانوني للسلطة التأديبية (العلماء قالوا إيه عن أصل السلطة دي)**

العلماء والفقهاء اختلفوا في تفسير الأساس القانوني لسلطة صاحب العمل التأديبية، وكل واحد كان عنده رأي، وأهم النظريات دي:

### 1. النظرية العقدية (أصلها العقد اللي بينا)

- فكرتها إيه؟ أصحاب النظرية دي بيقولوا إن سلطة صاحب العمل في تأديب العامل، دي جاية من عقد العمل نفسه. يعني لما أنت كموظف مضيت العقد، أنت ضمناً وافقت إن صاحب العمل يكون ليه حق إنه يأدبك لو عملت غلط. كأن ده شرط من شروط العقد اللي أنتوا الاتنين وافقتوا عليها.
- إيه النقد الموجه ليها؟ (الناس اعترضت عليها ليه؟)
- مش بتفسر كل حاجة: لو السلطة التأديبية جاية من العقد بس، يبقى ليه القانون بيتدخل ويحدد أنواع العقوبات وقواعدها؟ المفروض لو من العقد بس، أنت وصاحب الشغل تتفقوا على أي عقوبة وخلاص.
- مش بتحمي العامل كفاية: لو الأمر كله عقد بس، يبقى صاحب العمل ممكن يفرض أي شروط قاسية في العقد، والعامل ميعرفش يعمل حاجة.
- مش بتفسر قواعد النظام العام: فيه قواعد في قانون العمل مينفعش تخالفها بالعقد، والنظرية دي مش بتفسر ده كويس.

### 2. نظرية السلطة الإدارية (أصلها حق الإدارة والنظام)

- فكرتها إيه؟ أصحاب النظرية دي بيقولوا إن سلطة صاحب العمل التأديبية مش جاية من العقد وبس، لأ دي جاية من إن صاحب العمل عنده حق يدير المنشأة بتاعته ويفرض نظام فيها. زي ما أي دولة ليها سلطة على مواطنيها، صاحب العمل ليه سلطة على منشأته عشان الشغل يمشي صح. يعني دي سلطة ضرورية للإدارة والحفاظ على النظام.
- إيه النقد الموجه ليها؟ (الناس اعترضت عليها ليه؟)
- بتقوي صاحب العمل زيادة عن اللزوم: النظرية دي ممكن تخلي صاحب العمل قوي أوي، كأنه دولة صغيرة، وده بيبضر بحقوق العامل.

- **بتجاهل دور العقد:** العقد له دور برضه في تحديد العلاقة بين الطرفين، والنظرية دي بتقلل من أهميته.

### 3. النظرية الحديثة (نظرية المشروع أو المرفق العام): (الرأي الأرجح)

- **فكرتها إيه؟** النظرية دي هي الأرجح واللي أغلب الناس بتاخذ بيها دلوقتي. بتقول إن سلطة صاحب العمل التأديبية جاية من حاجتين مع بعض:
- **من العقد:** العقد بيحدد أساس العلاقة والالتزامات.
- **من القانون:** القانون هو اللي بيحدد إطار عام وقواعد إجبارية بتحكم السلطة دي.
- يعني العمل له سلطة يادب عشان يدير المنشأة ويحافظ على النظام (زي نظرية السلطة الإدارية)، بس في نفس الوقت، السلطة دي متقيدة بالحدود اللي يفرضها القانون عشان تحمي حقوق العامل.
- **الهدف منها:** إنها تعمل توازن بين مصلحة صاحب العمل في إدارة شغله والحفاظ على نظامه، وبين مصلحة العامل في إنه ميتظلمش وميتعاقبش عقوبات غير قانونية.
- يعني صاحب الشغل له حق إنه يادبك عشان الشغل يمشي بس مش معنى كده إنه مطلق اليد القانون حطه خطوط حمرا مينفعش يعيدها، وحدله إيه العقوبات اللي ممكن يوقعها وإزاي. وده عشان يحقق عدالة بينك وبينه

### بين قواعد الوفاء بالأجر من حيث: عملة الوفاء، زمانه ومكانه، إثباته وتقدم الحق فيه

الأجر ده أهم حق ليك كعامل، عشان كده القانون بينظم طريقة دفعه (الوفاء بيه) بكل دقة عشان محدش يظلمك.

#### أولاً: عملة الوفاء بالأجر (هقبض فلوسي بياه)

- **القاعدة الأساسية:** الأجر لازم يتدفع بالعملة الوطنية للبلد (يعني بالجنيه المصري عندنا).
- **الهدف:** عشان نحمي العملة الوطنية، وكمان عشان العمال ميتحملوش مخاطر تغير سعر الصرف.
- **استثناء:** ممكن نتفق على إن جزء من الأجر يتدفع بعملة أجنبية بس ده بيكون استثناء وليه شروط (زي لو طبيعة الشغل بتستلزم كده، أو لو العمال أجانب أو لو متفق عليه صراحة وواضح في العقد).

#### ثانياً: زمان الوفاء بالأجر (هقبض مرتب إمتي)

القانون بيحدد مواعيد لدفع الأجر عشان محدش يتأخر عليك:

1. لو مرتبك ثابت (شهري مثلاً): لازم تدفعلك المرتب في آخر الشهر كحد أقصى.
2. لو مرتبك بالعمولة أو بالإنتاج: لازم تدفعلك فلوسك كل أسبوع على الأقل.
3. لو شغلك باليوم أو بالقطعة: لازم تدفعلك فلوسك يومياً أو كل أسبوع كحد أقصى.
4. في حالة إنهاء عقد العمل: لازم تاخذ كل مستحقاتك فوراً أول ما العقد يخلص، إلا لو كان فيه اتفاق تاني.

### ثالثاً: مكان الوفاء بالأجر (هقبض فلوسي فين)

- القاعدة الأساسية: الأجر يدفع في مكان العمل أو في أي مكان تاني متفق عليه بينك وبين صاحب العمل.
- الطرق الحديثة: دلوقتي أغلب المرتبات بتتدفع عن طريق البنوك (تحويل بنكي)، وده بيكون أسهل وأضمن للطرفين. لو مرتبك بيتحول على حسابك البنكي، ده بيعتبر مكان الوفاء بالأجر.

### رابعاً: إثبات الوفاء بالأجر (إزاي أثبت إن صاحب الشغل دفعلي)

- القاعدة الأساسية: صاحب العمل هو اللي عليه عبء إنه يثبت إنه دفعلك الأجر بتاعك. عشان كده لازم يكون معاه مستندات بتثبت الدفع.
- أهم المستندات دي:
- توقيعك على كشوف المرتبات: دي أهم حاجة. لما بتمضي على كشوف المرتبات، ده إقرار منك إنك استلمت فلوسك.
- كشوف الحسابات البنكية: لو مرتبك بيتحول على البنك، كشف حساب البنك بيعتبر دليل على الدفع.
- إيصال الدفع: أي إيصال تاخده بعد ما تستلم فلوسك.
- الهدف: حماية للعامل عشان محدش ينكر حقه، وفي نفس الوقت حماية لصاحب العمل لو العامل حاول ينكر إنه قبض.

### خامساً: تقادم الحق في الأجر (حقي في المرتب بيسقط إمتى)

- التقادم يعني إيه؟ يعني لو مسكتش وطالبت بحقك (الأجر) لمدة معينة بيحددها القانون، حقك ده بيسقط ومتقدرش تطالب بيه تاني.
- في قانون العمل: دعاوى المطالبة بالأجور والمستحقات العمالية (زي المرتبات، والبدلات، والمكافآت، والتعويضات) بتسقط بمرور سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.
- يعني إيه؟ يعني لو ليك مرتب متأخر، لازم ترفع دعوى تطالب بيه خلال سنة من اليوم اللي كان المفروض تقبض فيه المرتب ده. لو عديت السنة، حقك في المطالبة القضائية بيسقط.
- الهدف: عشان تستقر المعاملات ومتفضلش الديون معلقة لفترات طويلة أوي. وكمان عشان تشجع الناس إنها تاخذ حقوقها أول بأول

### ب: بين شروط وقف عقد العمل

عقد العمل ده ممكن يتوقف لفترة معينة، يعني الشغل يقف بس العقد نفسه ميتلغيش ولا ينتهي. كأنه استراحة مؤقتة كده، وبعدها العلاقة بترجع زي ما كانت. بس عشان العقد يقف، فيه شروط معينة لازم تتوفر

### أولاً: يعني إيه وقف عقد العمل؟



- هو تعليق مؤقت لتنفيذ عقد العمل، يعني التزامات الطرفين (العامل يشتغل وصاحب العمل يدفع مرتب) بتوقف لفترة معينة، بس العلاقة التعاقدية نفسها بتفضل موجودة. أول ما سبب الوقف يزول، العقد بيرجع يتنفذ تاني.
- الفرق بين الوقف والإنهاء: في الوقف، العلاقة لسه موجودة. في الإنهاء، العلاقة بتخلص خالص.

### ثانياً: شروط وقف عقد العمل (إيه الحاجات اللي تخلي العقد يقف)

القانون حدد حالات معينة ممكن يتوقف فيها عقد العمل، وأهمها:

1. المرض أو الإصابة (لو تعبت أو اتصبت)
  - لو العامل مرض بمرض عادي أو اتصاب بإصابة عمل، القانون بيسمح بوقف عقد العمل لفترة معينة (بتحددها قوانين التأمينات الاجتماعية أو قانون العمل نفسه).
  - الشرط: إن المرض أو الإصابة دي تكون مانعة ليك من أداء العمل، ويكون معاك شهادات طبية بتثبت كده.
  - الميزة للعامل: في الفترة دي، العلاقة بتفضل موجودة، وممكن تاخذ مرتبك كامل أو جزء منه (حسب القانون والتأمينات).
2. أداء الخدمة العسكرية (لو دخلت الجيش)
  - لو العامل دخل الجيش لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، عقد عمله بيقف تلقائياً.
  - الشرط: إن دي خدمة عسكرية إلزامية.
  - الميزة للعامل: بعد ما تخلص جيشك، ليك حق ترجع لشغلك تاني بنفس الوضع والامتيازات اللي كنت عليها، خلال فترة معينة من تاريخ انتهاء خدمتك.
3. الإجازات الخاصة (زي إجازة الوضع أو الحج أو رعاية طفل)
  - القانون بيسمح للعاملين (خاصة السيدات) بإنهم ياخدوا إجازات طويلة لأسباب معينة زي:
  - إجازة وضع: للسيدات بعد الولادة (بتكون بأجر كامل لفترة معينة).
  - إجازة رعاية طفل: للسيدات برضه لرعاية طفلها (غالباً بتكون بدون أجر ولفترة محددة).
  - إجازة حج/عمر: للعامل المسلم لأداء فريضة الحج أو العمرة (بتكون مرة واحدة في العمر ولفترة محددة).
  - الشرط: إن الإجازة دي تكون مسموح بيها قانوناً وتتوافر فيها الشروط المحددة لكل نوع إجازة.
  - الميزة للعامل: العلاقة بتفضل موجودة، وممكن ترجع لشغلك بعد انتهاء الإجازة.
4. الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي (لو اتحبست احتياطي)
  - لو العامل اتقبض عليه واتحبس احتياطياً (لسه متثبتش عليه تهمة)، عقد عمله بيتوقف في الفترة دي.
  - الشرط: إن يكون حبس احتياطي (مش حكم قضائي نهائي).
  - الميزة للعامل: لو العامل طلعت براءته أو القضية اتفقلت من غير حكم إدانة، ليه حق يرجع لشغله.

- **المشكلة:** في فترة الحبس الاحتياطي، صاحب العمل مش ملزم يدفع الأجر، إلا لو نص القانون أو العقد على غير كده.

##### 5. غلق المنشأة مؤقتاً (لو صاحب الشغل قفل مؤقت)

- لو صاحب العمل قفل المنشأة بتاعته بشكل مؤقت لأسباب اقتصادية أو ظروف قاهرة (زي حريق، أو قرار إداري مؤقت)، عقد العمل بيقف في الفترة دي.
- **الشرط:** إن الغلق يكون مؤقت ومش لغرض إنهاء العمل خالص، ويكون لأسباب مبررة.
- **الميزة للعامل:** ليه حق يرجع لشغله أول ما المنشأة ترجع تفتح تاني.

##### ثالثاً: آثار وقف عقد العمل (إيه اللي بيحصل لما العقد يقف)

- **بالنسبة للعامل:**
- **بيتوقف عن أداء العمل:** مش بيشتغل.
- **بيتوقف عن استلام الأجر:** في أغلب حالات الوقف، الأجر بيتوقف (إلا في إجازة الوضع أو بعض حالات المرض اللي بيكون فيها أجر من التأمينات).
- **بتفضل علاقة العمل موجودة:** يعني مش بيتفصل، وليه حق يرجع لشغله بعد ما سبب الوقف يزول.
- **مدة الوقف لا تدخل في حساب مدة الخدمة:** غالباً الفترة دي مش بتتسبب ضمن سنين خدمتك اللي بتترقى عليها أو بيتسبب بيها مكافأة نهاية الخدمة، إلا لو نص القانون على غير كده.
- **بالنسبة لصاحب العمل:**
- **مبيستفدش من شغل العامل:** لأنه مش بيشتغل.
- **مبيدفعش أجر (غالباً):** إلا في حالات محددة زي إجازة الوضع.
- **ملتزم إنه يرجع العامل لشغله:** بعد انتهاء فترة الوقف.

##### - اكتب ما تعرفه عن

##### • أ- الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل.

- **أولاً: الطبيعة الآمرة لقواعد قانون العمل (كلامه نافذ وميتغيرش)**
- قلنا إن دي أهم حاجة بتميز قانون العمل، وإن قواعده دي من النظام العام ومينفعش نتفق على مخالفتها، إلا لو كانت المخالفة دي لمصلحة العامل وضربنا مثال بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل. إجابته موجودة عندك فوق في المكثف وزى الفل ومفروشة هناك 🙌

##### • ب- الطبيعة القانونية لعقد التدرج.

- والسؤال ده كمان إحنا حليناه بالتفصيل في المكثف فوق تحت عنوان المبحث الثاني طبيعة عقد العمل إيه هو عقد العمل ده من ناحية القانون وبالتحديد في الجزء اللي اسمه هل يعتبر عقد التدرج المهني عقد عمل أم لا؟
- شرحنا فيه اختلاف الفقهاء وإيه الرأي الأرجح اللي بيقول إنه عقد عمل في طريق التكوين كل التفاصيل هناك 🙌

##### - قارن بين عقد العمل وعقد المقاولة (دي مقارنة جديدة ومهمة)

فيه فرق كبير أوي بين إنك تشتغل عند حد وبين إنك "تعمله شغلان الفرق ده هو اللي بيحدد العلاقة اللي بينك وبينه دي اسمها إيه بالظنون، وهل القانون ده هيحميك حماية خاصة ولا لأ.

### أولاً: حكاية عقد العمل (لما تكون موظف عند حد)

لما نقول عقد عمل ده معناه إنك بتشتغل عند حد ثاني (صاحب الشغل بتاعك). إيه العلامات الأساسية بتاعتها؟

- أنت تابع ليه: دي أهم حاجة أنت بتكون تحت إشرافه وإدارته، يعني بيقرر يديك أوامر، ويتحكم في طريقة شغلك، ويراقبك. مش بتشتغل بمزاجك، لأ أنت بتسمع كلام رئيسك في الشغل. لو عملت غلط، ممكن يعاقبك (خصم، إنذار، إلخ). دي اسمها تبعية قانونية
- هدف الشغل مستمر: أنت مش بتدخل عشان تعمل شغلانة محددة وتخلص، لأ أنت بتدخل عشان تشتغل بشكل دائم أو لمدة طويلة. يعني الشغل بتاعك مستمر ومتكرر.
- بتأخذ مرتب على مجهودك و وقتك: بتقبض مرتب أو أجر (شهري، أسبوعي، يومي) ده مقابل إنك موجود في الشغل وبتبذل مجهود وبتضيع وقتك في مصلحة صاحب العمل. حتى لو مفيش شغل كثير في يوم معين، أنت بتقبض مرتبك.
- المخاطرة على صاحب الشغل: لو البيزنس بتاع صاحب الشغل ده خسر، أنت لسه بتقبض مرتبك. يعني أنت مش بتتحمل مخاطر المشروع.
- بتشتغل بأدواته: في الأغلب، بتستخدم أدوات ومعدات الشغل اللي هو بيووفرها لك.
- القانون اللي بيحميك: هنا بقى بيخش قانون العمل اللي معمول أصلاً عشان يحمي حقوقك كعامل، ويحدد ساعات الشغل والإجازات والمكافآت، ويديك ضمانات عشان منتظلمش.

### ثانياً: حكاية عقد المقاوله (لما تكون بتعمل شغلانة لحد)

أما بقى عقد المقاوله، ده معناه إنك بتعمل شغلانة معينة ومحددة لحد ثاني، مش بتشتغل عنده كموظف. إيه علاماتها؟

- أنت مستقل عنه: أنت مش تابع ليه هو بيقولك عايز الشغلانة الفلانية وأنت بتخلصها بطريقتك وبإدارتك الخاصة. هو ليه بالنتيجة النهائية اللي أنت هتسلمها له، مش بطريقتك في الشغل. يعني مبيقدرش يديك أوامر في تفاصيل الشغل، بيسيبك تشتغل بمزاجك.
- هدف الشغل إنجاز مهمة: أنت مش بتشتغل بشكل مستمر، لأ أنت جاي عشان تخلص شغلانة معينة (زي بناء حيطه، تصميم موقع، تصوير فرح). أول ما الشغلانة دي تخلص، العلاقة بتنتهي.
- بتأخذ فلوس على إنجاز الشغلانة: بتقبض فلوس على الشغلانة كلها لما تخلصها، أو دفعات معينة لما تخلص أجزاء منها. مش بتقبض مرتب ثابت مقابل وقتك وبس.
- المخاطرة عليك أنت: لو الشغلانة اللي بتعملها دي باظت أو مخلصتش صح أو طلع فيها عيوب، أنت اللي بتتحمل المسؤولية وممكن متقبضش فلوسك أو تتعوض.
- بتشتغل بأدواتك: في الأغلب، بتستخدم أدواتك ومعداتك الخاصة عشان تخلص الشغلانة.

- القانون اللي ينظم : هنا بقى بيخش القانون المدني اللي بينظم العلاقات بين أي طرفين عاديين. يعني مفيش حماية خاصة ليك كمقاول زي العامل، أنتوا الاتنين بتتعاملوا كمتعاقدين متساويين.

### الزتونة

- لو أنا بشتغل عندك وبسمع كلامك وبتقبضني مرتب = عقد عمل. (أنا موظف).
- لو أنا بخلص شغلانة ليك بطريقتي وبقبض عليها فلوس لما تخلص = عقد مقاول. (أنا مقاول أو صناعي)

### أذكر الضمانات القانونية المقررة لاستيفاء العامل لأجره إجمالاً، ثم وضح اثنين منها تفصيلاً

السؤال ده إحنا كسرنا الدنيا فيه لما شرحنا حقوق العامل في الأجر في المكثف فوق وإجابة

بين قواعد الوفاء بالأجر من حيث: عملة الوفاء، زمانه ومكانه، إثباته وتقدم الحق فيه

كل النقط اللي ذكرناها هناك (عملة الوفاء، زمانه، مكانه، إثباته، تقدم الحق فيه) دي كلها ضمانات قانونية حطها المشرع عشان أنت كعامل تاخد حقك في الأجر ومحدث يضحك عليك!

دلوقتي هنوضح اثنين منهم بالتفصيل زي ما السؤال طالب يا بتاع قانون بالبلدي انتي يا معسل

#### 1. إثبات الوفاء بالأجر (إزاي تثبت إن صاحب الشغل دفعلي؟) - ضمانات قوية

- يعني إيه الضمانة دي؟ القانون هنا بيحمي العامل حماية قوية جداً. بيقولك يا صاحب الشغل، أنت اللي عليك تثبت إنك دفعت المرتبات للعمال بتو عك يعني العبد كله على صاحب العمل.
- إزاي صاحب الشغل يثبت؟ لازم يكون معاه "ورق رسمي ومستندات" بتثبت إنه دفع. أهم حاجة في الورق ده هي:
- توقيعك أنت كعامل على كشوف المرتبات: لما تمضي على الكشف، ده اعتراف منك إنك قبضت فلوسك.
- كشوف الحسابات البنكية: لو مرتبك بيتحول على حسابك في البنك، كشف حساب البنك دليل قاطع على الدفع.
- إيصالات الدفع: لو بتاخذ إيصال لما تقبض، ده برضه دليل.
- طب لو مفيش ورق أو مستندات؟ لو صاحب الشغل معاهوش أي إثبات رسمي، القانون بيقترض إنه مدفعش، وحقك كعامل بيبقى محفوظ. دي حماية قوية ليك عشان محدش ينكر حقك.

#### 2. تقدم الحق في الأجر (المرتب ميتنسيش) - ضمانات مهمة

- يعني إيه الضمانة دي؟ القانون بيقولك لو ليك فلوس عند صاحب الشغل، متفضلش ساكت العمر كله. لازم تطالب بحقك خلال فترة معينة، ولو عديت الفترة دي، حقك في المطالبة القضائية ببسقط.
- الفترة كام؟ في قانون العمل، أي دعاوى بتطالب فيها بفلوس مستحقة ليك كعامل (مرتبات، مكافآت، بدلات، تعويضات، إلخ)، بتسقط بمرور سنة واحدة بس من تاريخ اليوم اللي كان المفروض تاخذ فيه الفلوس دي.

- طب ليه سنة واحدة بس؟ دي فترة قصيرة نسبياً. عشان:
- تشجع العامل يطالب بحقه بسرعة: ميسيبش فلوسه معلقة.
- تستقر المعاملات: مفيش صاحب شغل يتفاجئ بقضية من عامل بعد سنين طويلة.
- الخلاصة صحيح المدة قصيرة، بس دي بتضمن إنك لو نشيط وطالبت بحقك، هتاخده. ولو سكت، فده إهمال منك لحقك. دي ضمانة بتخليك حريص على متابعة مستحقّاتك.

### اذكر أسباب انقضاء خدمة إجمالاً، ثم بين ثلاثة منها تفصيلاً

انقضاء خدمة العامل يعني علاقة الشغل اللي بينك وبين صاحب العمل "تخلص خالص بصفة نهائية. وده بيحصل لأسباب كتير جداً، هنقولها إجمالاً وبعدين نشرح 3 منهم بالتفصيل. أولاً: أسباب انقضاء خدمة العامل إجمالاً إمتى علاقة الشغل بتخلص

1. انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة.
2. انتهاء العمل محل العقد في العقد غير المحدد المدة (لو العقد معمول لشغلانة معينة).
3. بلوغ العامل سن التقاعد (سن المعاش).
4. استقالة العامل.
5. فصل العامل (بسبب خطأ أو مبرر).
6. وفاة العامل.
7. وفاة صاحب العمل (في حالات معينة).
8. إغلاق المنشأة بالكامل أو تصفيته.
9. القوة القاهرة أو الظروف الطارئة اللي بتمنع استمرار الشغل.
10. عدم صلاحية العامل في فترة الاختبار.
11. فسخ العقد بحكم قضائي.

### ثانياً: شرح ثلاثة من أسباب انقضاء الخدمة تفصيلاً

1. انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة (العقد اللي ليه تاريخ صلاحية)
- يعني إيه؟ دي أبسط وأشهر طريقة لإنهاء عقد العمل. لو أنت مضيت عقد شغل مكتوب فيه إن مدته سنة واحدة مثلاً، يبقى أول ما السنة دي تخلص، العقد بينتهي تلقائياً من غير ما حد فيكم يقول للتاني مع السلامة

- القانون بيقول إيه؟
- العقد اللي مدته محددة، بينتهي بانتهاء مدته.
- لو أنت وصاحب الشغل فضلتم شغالين مع بعض بعد انتهاء مدة العقد من غير ما تجددوا العقد صراحة، القانون بيعتبر إن العقد بتاعكم اتحول لـ "عقد عمل غير محدد المدة". ودي نقطة مهمة جداً عشان تحمي حقوقك كعامل.
- صاحب العمل مينفعش ينهي العقد قبل انتهاء مدته إلا لو أنت عملت غلط كبير (خطأ جسيم)، أو لو هو عايز يدفعك تعويض عن المدة الباقية في العقد.

- **الزتونة:** العقد ليه تاريخ صلاحية، بيخلص لما التاريخ ده بيجي، ولو كملتوا بعديها بيتحول لعقد مفتوح.

## 2. بلوغ العامل سن التقاعد (لما توصل سن المعاش)

- **يعني إيه؟** كل دولة ليه سن تقاعد بتحدده (في مصر مثلاً 60 سنة). أول ما العامل بيوصل للسن ده، خدمة عمله بتنتهي، وبيطلع على المعاش.
- **القانون بيقول إيه؟**
- ده سبب طبيعي لانتهاه خدمة العمل.
- العامل بيستحق كل حقوقه التأمينية (المعاش) وأي مستحقات تانية زي مكافأة نهاية الخدمة (لو فيه).
- في بعض الحالات، ممكن يتم الاتفاق على استمرار العامل في الشغل بعد سن المعاش، بس ده بيكون باتفاق خاص وبشروط معينة، ومبيلغيش مبدأ سن التقاعد كسبب لانتهاه الخدمة الأصلية.
- خلاص كبرت، وصلت سن المعاش، يبقى كده شكراً، دورك خلص في الشغل ده، وهتستلم معاشك وحقوقك.

## 3. استقالة العامل لما تقول: أنا ماشي

- **يعني إيه؟** الاستقالة دي يعني إرادتك أنت كعامل لوحذك في إنهاء عقد العمل. يعني أنت اللي بتقرر تسبب الشغل بمزاجك.
- **القانون بيقول إيه؟**
- **لازم تكون الاستقالة مكتوبة:** مينفعش تستقيل شفهيًا. لازم تقدم طلب استقالة مكتوب لصاحب العمل.
- **صاحب العمل لازم يقبلها:** صاحب العمل ليه فترة معينة عشان يرد عليك (غالباً شهر). لو مردش، بتعتبر الاستقالة مقبولة.
- **فترة الإخطار (الإنذار):** غالباً بتكون ملزم إنك تكمل شغلك في فترة معينة بعد تقديم الاستقالة (شهر أو شهرين حسب العقد أو القانون)، ودي اسمها "فترة الإخطار" أو "فترة الإنذار". عشان صاحب العمل يلاقي بديل ليك.
- **حقوقك:** لو استقالت صح، بتحتفظ ببعض حقوقك (زي مكافأة نهاية الخدمة لو مدة خدمتك سمحت بكده، أو شهادة الخبرة). لكن في الغالب مبيتستحقش تعويض عن فصل تعسفي.
- **سحب الاستقالة:** القانون بيسمحلك إنك تسحب استقالتك خلال فترة معينة بعد تقديمها (غالباً أسبوع)، لو صاحب العمل لسه مقابلهاش.
- **الزتونة:** أنا بقرر أمشي بمزاجي، بس لازم ألتزم بالقواعد عشان حقوقي متضعش، وصاحب الشغل يلاقي بديل ليا.

- **اذكر مدى جواز ضرب العامل المتدرج لتعليم المهنة؛ مبيّن رأيك في ذلك:**
- الجزء ده جديد ومهم وأي القانون المصري بصفة عامة بيرفض تماماً أي شكل من أشكال الضرب أو الإهانة أو الإيذاء البدني لأي إنسان، فما بالك لو عامل (حتى لو متدرج).



- الرأي القانوني (اللي هو رأي طبعاً) ممنوع منعاً باتاً ضرب العامل المتدرج لتعليم المهنة أو لأي سبب تاني! التعليم بيكون بالإرشاد والتوجيه والتكرار، مش بالضرب والإهانة.
- ليه ممنوع؟

1. المخالفة للقانون: ده مخالف لكل قوانين العمل المصرية اللي بتحمي العامل من أي اعتداء أو إيذاء.

2. مخالفة حقوق الإنسان: الضرب ده انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية وكرامته.
3. تأثير نفسي سلبي: الضرب بيخلي المتدرج يكره المهنة، وبيخاف، ومش هيتعلم كويس، وكمان ممكن يعمل مشاكل نفسية ليه.
4. عقوبات قانونية: لو صاحب العمل ضرب العامل المتدرج، ده بيعرضه لعقوبات جنائية (غرامة أو حبس) بسبب الاعتداء، وكمان ممكن العامل المتدرج يرفع عليه قضية تعويض.
5. الهدف من التدرج: الهدف من التدرج هو التعليم والتدريب والإتقان، وده بييجي بالصبر والتوجيه مش بالعنف

- القانون بيوفر حماية كاملة للعامل المتدرج زي أي عامل تاني، ومفيش أي مبرر للضرب أو الإيذاء عشان "يعلمه" المهنة. التعليم بيكون بالأساليب المحترمة والحديثة، مش بأساليب قديمة ومتخلفة.

**تكلم بالتفصيل عن التزام العامل بعدم المنافسة؛ مناقشاً شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة، وما رأيك في إمكانية طلب فصل العامل لإخلاله بهذا الالتزام؟**  
**ده سؤال جامد**

**التزام العامل بعدم المنافسة (يعني إيه متنافسش صاحب الشغل)**

- يعني إيه؟ ده التزام عليك كعامل إنك متعملش أي حاجة تضر بمصلحة صاحب الشغل بتاعك، لا وأنت شغال عنده، ولا حتى بعد ما تسبب الشغل عنده لفترة معينة (لو كنتوا متفقين على كده). المقصود هنا إنك متستخدمش الأسرار أو الخبرات اللي عرفتها من الشغل عشان تفتح بيزنس ينافس، أو تروح تشتغل عند واحد منافس ليه.
- ليه الالتزام ده مهم؟ صاحب العمل بيكون عنده "أسرار شغل" (زي طريقة إنتاج معينة، قائمة عملاء، خطط تسويق)، وأنت كعامل بتعرف الأسرار دي. عشان كده لازم يحمي نفسه من إنك تستخدم الأسرار دي ضده.

**ثانياً: شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة (امتى الاتفاق ده يبقى سليم وممكن يتطبق)**

الاتفاق على عدم المنافسة ده ليه شروط معينة وصعبة جداً عشان يبقى صحيح والقانون يعترف بيه، وده عشان القانون برضه بيحمي حقك في إنك تشتغل وتكسب. أهم الشروط دي

١: الاتفاق يكون مكتوب (مش كلام وخلص)

- لازم الاتفاق ده يكون " مكتوب وواضح في عقد العمل بتاعك. مينفعش يكون شفوي.

2. يجب أن يحدد الاتفاق مجال العمل والمنطقة الجغرافية والمدة (تحديد دقيق)
- **مجال العمل:** لازم الاتفاق يحدد بالضبط إيه نوع الشغل اللي مينفعش أنت تشتغل فيه. مينفعش يقولك متشتغلش أي حاجة منافسة. لازم يقولك متشتغلش في تصنيع الأجهزة الإلكترونية مثلاً.
  - **المنطقة الجغرافية:** لازم يحدد المكان اللي مينفعش تشتغل فيه. مينفعش يقولك متشتغلش في أي حته في العالم. لازم يقولك "متشتغلش في القاهرة الكبرى أو في منطقة الدلتا"
  - **المدة:** لازم يحدد المدة اللي ممنوع فيها إنك تنافس. مينفعش يقولك "متشتغلش في المجال ده مدى الحياة القانون بيحدد مدة معقولة (غالباً سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، ويمكن أقل)
  - لازم يكون الاتفاق على عدم المنافسة محدد جداً في الثلاث نقط دول، وإلا يعتبر باطل ومينفعش يتطبق.

3. يجب أن يكون الاتفاق على عدم المنافسة متناسباً مع طبيعة عمل العامل ومصلحة صاحب العمل (متكش الشروط ظالمة)
- يعني الشروط دي مينفعش تمنعك من إنك تشتغل وتكسب عيشك خالص. لازم تكون الشروط معقولة ومناسبة لطبيعة شغلك أنت، ومناسبة للمصلحة المشروعة اللي صاحب العمل عايز يحميها (يعني ميمنعكش من شغلانة عمرك ما اشتغلته عنده)

4. يجب أن تكون مصلحة صاحب العمل مشروعة وجدية (مش أي مصلحة وخلص)
- يعني صاحب العمل لازم يكون عنده مصلحة حقيقية في إنه يمنعك من المنافسة (زي إنه خايف على أسرار شغل، أو قائمة عملاء مهمة). مش أي سبب كده وخلص.

5. يجب أن يكون العقد بصفة عامة مستحقاً للتعويض أو الأجر (شروط إضافية)
- بعض القوانين بتقول إن لو صاحب العمل عايز يمنعك من المنافسة بعد ما تسيبه، لازم يدفعلك تعويض أو أجر إضافي عن الفترة دي عشان يعوضك عن إنك مش هتشتغل. القانون المصري مش بينص على ده صراحة بس القضاء ممكن ياخده في الاعتبار.

### ثالثاً: ما رأيك في إمكانية طلب فصل العامل لإخلاله بهذا الالتزام

- رأيي (اللي هو الرأي القانوني طبعاً) نعم يحق لصاحب العمل طلب فصل العامل إذا أخل بهذا الالتزام، ولكن بشروط محددة للغاية.
  - ليه؟
1. **إخلال جسيم بالالتزامات:** التزام عدم المنافسة (لو كان صحيحاً قانونياً) بيعتبر من الالتزامات الجوهرية على العامل، ولو العامل خالفه، ده بيكون "إخلال جسيم" بعقد العمل.
  2. **ضرر مباشر لصاحب العمل:** لو العامل نافس صاحب العمل، ده بيسبب له ضرر مباشر في شغله وفي فلسه.
  3. **حماية لمصلحة المشروع:** صاحب العمل ليه حق إنه يحمي مشروعه وأسرار شغله وعماله.

- ولكن (هنا نقطة مهمة جداً):
- لازم يكون الاتفاق صحيح: الفصل ده مينفعش يحصل إلا لو الاتفاق على عدم المنافسة ده نفسه كان "صحيحاً" وتوفرت فيه كل الشروط الصعبة اللي ذكرناها فوق (التحديد الدقيق للمجال والمنطقة والمدة، والمعقولية، والمصلحة المشروعة).
- إثبات الإخلال: صاحب العمل لازم يثبت إن العامل فعلاً خالف الاتفاق ونافسه.
- إجراءات الفصل القانونية: صاحب العمل لازم يلتزم بكل الإجراءات القانونية لفصل العامل (زي التحقيق معاه، وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه).
- الرقابة القضائية: لو العامل اتفصل بسبب المنافسة، ليه حق يرفع قضية على صاحب العمل، والقضاء هو اللي هييص على الاتفاق وشروطه، وهل الفصل كان مبرر ولا لأ. لو لقي الاتفاق مش صحيح، أو الفصل كان تعسفي، ممكن يلزم صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.

**700** الاتفاق على عدم المنافسة ده سلاح ذو حدين. بيحمي صاحب العمل، بس في نفس الوقت بيحط قيود على العامل. عشان كده القانون حط شروط صعبة أوي لصحته عشان يضمن العدالة ومحدث يتظلم، ولو العامل خالف اتفاق سليم صاحب العمل ممكن يفصله

### ما الأحكام القانونية الخاصة بتيسير إجراءات التقاضي على العمال ؟

- يا بطل يا جامد السؤال ده إحنا كسرنا الدنيا فيه بالتفصيل في المكثف بتاعنا فإكر لما شرحنا تحت عنوان **خامساً: تيسير بإجراءات التقاضي على العمال (سهولة رفع القضايا)**
- هتلاقي هناك كل التفاصيل عن إن الدعاوى اللي بيرفعها العمال معفاة من الرسوم القضائية وكمان إمكانية الحكم بالنفاذ المؤقت وإعفائهم من ضريبة الدمغة على الأوراق الخاصة بقضاياهم. الإجابة موجودة عندك وزى الفل ومفروشة هناك 

### ما المقصود بعمال الخدمة المنزلية ؟ وبين سبب استثنائهم

- والسؤال ده كمان إحنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في المكثف تحت عنوان الطوائف المستثناة من تطبيق قانون العمل (مين ميتطبقش عليه قانون العمل ده) وبالتحديد في الجزء اللي اسمه ثانياً عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
- شرحنا مين هما (طباخ، مربية، سفرجي...) وسبب استثنائهم إن طبيعة عملهم خاصة وشخصية جداً ومختلفة عن العمال في المصانع والشركات 

### تكلم عن الأثر المترتب على حصول العامل على نسبة من الأرباح (لو خدت نسبة من الأرباح)

- الأصل: إن نسبة الأرباح اللي بيحصل عليها العامل دي بتعتبر جزء من أجره أو مرتبه فإكر لما عرفنا الأجر في المكثف الجامد بتاعنا؟ قلنا إن الأجر بيضمحل حاجات كتير زي المرتب، العمولة، العلاوات، وكمان نصيب العامل في الأرباح
- يعني إيه؟ يعني الفلوس دي بتدخل ضمن كل مستحقاته كعامل، وبتتسبب ضمن أجره الإجمالي. وده بيزود دخله، وممكن يآثر على حساب الضريبة اللي عليه (لأنها بتدخل ضمن الدخل الخاضع للضريبة)

- دي فلوس بتزود قيمة الأجر بتاعه، وبتحفزه إنه يشتغل أحسن عشان أرباح الشركة تزيد.

### ثانياً وماذا يغير ذلك من صفته كعامل من كونه شريكاً (هل معنى كده إن بقيت شريكاً

(

- الرد باختصار لا حصول العامل على نسبة من الأرباح لا يغير من صفته كعامل ليصبح شريكاً في الأغلب الأعم

- ليه بقى (ايه الفرق بين العامل والشريك)

#### 1. التبعية (أهم فرق)

- **العامل:** دائماً يكون تابع لصاحب العمل. يخضع لإدارته، إشرافه، وتوجيهاته. حتى لو بياخد نسبة من الأرباح، لسه فيه رئيس ومرووس.
- **الشريك:** يكون مستقل عن الشركاء التانيين في إدارة حصته، أو بيشترك في الإدارة وصنع القرار. ومفيش حد بيشرف عليه بصفة دائمة زي العامل.

#### 2. تحمل المخاطرة والخسارة

- **العامل:** مبيتحملش مخاطر المشروع ولا خسائره. لو الشركة خسرت، هو لسه بياخد مرتبه (أو أجره الأساسي على الأقل) ومبيتدفعش من جيبه عشان يغطي الخسارة.
- **الشريك:** بيتحمل مخاطر المشروع وبيتحمل نصيبه من الخسارة لو الشركة خسرت، لأن هو جزء من ملكية المشروع.

#### 3. المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار

- **العامل:** وظيفته تنفيذ الأوامر والتعليمات، ومشاركته في اتخاذ القرار بتكون محدودة (حسب منصبه).
- **الشريك:** بيشترك في إدارة الشركة واتخاذ قراراتها المصيرية، بناءً على حصته في رأس المال.

#### 4. حصة في رأس المال (ملكية المشروع)

- **العامل:** ملوش حصة في رأس مال الشركة (يعني مش مالك لجزء منها).
- **الشريك:** بيبكون ليه حصة في رأس المال بتاع الشركة، وبالتالي هو مالك لجزء منها.

#### 5. أساس الاستحقاق

- **العامل:** نسبة الأرباح اللي بياخذها بتكون مقابل "مجهوده وعمله" فقط، وبتدخل ضمن الأجر.
- **الشريك:** الأرباح اللي بياخذها بتكون مقابل حصته في رأس المال ومخاطرته ومشاركته في الإدارة.
- إن حصول العامل على نسبة من الأرباح ده بيخليه عامل محفز (يعني بياخد حوافز)، مش بيخليه شريك طول ما هو خاضع لإدارة صاحب العمل ومبيتحملش الخسارة ومفيش ليه حصة في رأس المال، بيظل عامل حتى لو كانت نسبة الأرباح دي كبيرة

### تكلم بالتفصيل عن نطاق تطبيق قانون العمل، والطوائف المستثناة من الخضوع له

السؤال ده جزئين مهمين أوي

أولاً: نطاق تطبيق قانون العمل (يعني القانون ده بيتطبق على مين وإيه بالظبط)

• يعني إيه نطاق تطبيق دي يعني حدود القانون ده، مين الفئات اللي بيحميهم، وإيه أنواع العلاقات اللي بينظمها.

• القاعدة الأساسية (العمومية): قانون العمل في مصر معمول عشان ينظم العلاقة بين "العمال" و"أصحاب العمل" في القطاع الخاص كله (الشركات، المصانع، المحلات، المكاتب، الخدمات، إلخ). أي حد بيشتغل "أجير" عند حد ثاني (صاحب عمل) تحت إشرافه وإدارته ومقابل أجر، بيتطبق عليه قانون العمل ده.

• شروطه الأساسية: عشان القانون ده يتطبق، لازم تكون العلاقة فيها شرطين أساسيين، فاكرهم؟

1. **التبعية القانونية:** يعني أنت كعامل بتخضع لإشراف وإدارة صاحب العمل (زي ما

شرحناها بالتفصيل في المكثف الجامد بتاعنا).

2. **الأجر:** يعني بتاخد مقابل مادي (أجر) مقابل شغلك ده.

• **الهدف:** القانون ده بيحميك كعامل من أي ظلم أو تعسف من صاحب العمل، وبيضمنلك حقوقك (مرتب، إجازات، ساعات عمل، مكافأة نهاية خدمة، إلخ)، وفي نفس الوقت بيحط عليك التزامات لازم تقوم بيها

• أي علاقة شغل فيها تبعية وأجر في القطاع الخاص، يطبق عليها قانون العمل.

ثانياً: **الطوائف المستثناة من الخضوع له (مين ميتطبقش عليه قانون العمل ده)**

• الجزء ده برضوا إحنا كسرنا الدنيا فيه بالتفصيل الممل في المكثف فاكر لما شرحنا تحت عنوان

**الطوائف المستثناة من تطبيق قانون العمل (مين ميتطبقش عليه قانون العمل ده)**

• قلنا ساعتها إن القانون استثنى 3 فئات أساسية من تطبيقه، وهما:

1. **العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة:** دول اللي

شغالين في الحكومة أو في المؤسسات الحكومية، وليهم قوانين خاصة بيهم اسمها "قوانين الخدمة المدنية" أو "قوانين العاملين بالدولة".

2. **عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم:** دول اللي بيشتغلوا في البيوت الخاصة زي الخادم،

السواق الخاص، المربية. وليهم طبيعة خاصة ومختلفة عن باقي العمال.

3. **أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم:** لو شغال عند أبوك أو جوزك أو ابنك، وهما

بيصرفوا عليك (بيعولوك)، القانون اعتبر إن دي علاقة عائلية أكثر منها علاقة عمل بحتة.

• كل التفاصيل والشرح بتاع كل فئة منهم موجود هناك اطلع شوفه فوق يا بتاع قانون البلدي يا

كسول 🙌

**إذا كان العامل ملتزماً بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين،**

**فهل يجوز تعديل هذا العمل بعمل جديد؟**

**السؤال ده جامد وبيلعب على حته مهمة أوي في التزامك كعامل**

أولاً مبدأ الالتزام بأداء العمل المتفق عليه (أنا ملتزم بالشغل اللي اتفقنا عليه بس)

- يعني إيه؟ دي القاعدة الأساسية في أي عقد عمل. أنت كعامل ملتزم إنك تعمل الشغل اللي اتفقنا عليه في العقد بالظبط لو أنت محاسب، هتشتغل محاسب. لو أنت سواق هتسوق. ده تطبيق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين اللي بيقول إن العقد اللي بينك وبين صاحب الشغل، لازم تتنفذ بنوده بالمللي
- أهمية الالتزام ده: القانون بيحامي العامل من إن صاحب العمل يغيرله طبيعة شغله فجأة، أو ينقله لشغل هو ميعرفوش، أو يكون أقل في المستوى، أو يضر بيه. أنت تعاقدت على حاجة معينة، يبقى تعملها.

- ثانياً: هل يجوز تعديل هذا العمل بعمل جديد (هل ممكن أغير الشغل ده لشغل جديد)
- الرد باختصار: الأصل العام هو لا يجوز لصاحب العمل تعديل عمل العامل المتفق عليه في العقد لعمل جديد بشكل منفرد دون موافقة العامل إلا في حالات استثنائية وبشروط محددة جداً
  - ليه الأصل لا يجوز

1. حماية العامل: تغيير العمل ممكن يضر بمصلحة العامل (أقل في المرتب، أقل في المستوى، غير مناسب لخبراته، مكان بعيد).
2. طبيعة عقد العمل الشخصية: صاحب العمل اختارك أنت بالذات لشغلانة معينة، مش لأي شغلانة.

3. مبدأ العقد شريعة المتعاقدين: ما دام اتفقنا على شغل مينفعش طرف واحد يغيره
- طب إمتى ممكن يجوز تعديل العمل بعمل جديد؟ (الحالات الاستثنائية والشروط)

صاحب العمل ممكن يعدل عمل العامل لعمل جديد في كام حالة بس، وليها شروط قوية

### 1. موافقة العامل (الأساس)

- يعني إيه؟ لو أنت كعامل وافقت على تغيير الشغل ده، يبقى خلاص، يجوز. ممكن تكون الموافقة دي مكتوبة، أو تكون ضمنية (يعني عملت الشغل الجديد ده لفترة طويلة من غير اعتراض)
- موافقتك هي المفتاح

### 2. الظروف الطارئة أو القوة القاهرة (لما الدنيا تولع)

- يعني إيه؟ لو حصلت كارثة (حريق في المصنع، أو زلزال، أو فيضان) أو ظرف طارئ فظيع، صاحب العمل ممكن يطلب منك تعمل أي شغل ضروري عشان ينقذ المنشأة أو يواجه الكارثة دي، حتى لو مش شغلك الأساسي.
- الشروط: لازم يكون الظرف ده طارئ وفجائي، ومكنش ممكن توقعه، ويكون التغيير مؤقت ولحين زوال السبب، ويكون ضروري جداً لإنقاذ المنشأة.

### 3. النقل لمصلحة العمل (بشروط قوية جداً)

- يعني إيه؟ صاحب العمل ممكن ينقلك لشغل جديد (أو مكان جديد) لو ده في "مصلحة العمل"، بس بشرط إن النقل ده:



- لا يضر بمصلحة العامل: يعني ميكونش أقل في المرتب، أو أقل في المستوى الوظيفي، أو يؤذيك معنوياً، أو يكون مكانه بعيد أوي عليك.
- يتناسب مع مؤهلات العامل وخبراته: يعني ينقلك لشغل قريب من مجال تخصصك وخبرتك.
- لا يكون تعسفياً: يعني مش عشان يضايقك أو يكرهك في الشغل وتمشي.
- القانون يحمي العامل هنا: لو العامل حس إن النقل ده فيه ضرر ليه، ليه حق يعترض وممكن يلجأ للقضاء.

#### 4. الاتفاق المسبق في العقد (لو كنا اتفقنا من الأول)

- لو عقد العمل نفسه كان فيه بند صريح بيقول إن صاحب العمل ليه الحق في تغيير طبيعة العمل أو مكان العمل في حدود معينة، وأنت وافقت على البند ده من الأول، يبقى يجوز التعديل في إطار هذا الاتفاق.
- الخلاصة ورأي قانون البلدي الأصل إن تغيير العمل المتفق عليه لعمل جديد غير جائز إلا بموافقة العامل. والسلطة اللي ممكن يمارسها صاحب العمل في التغيير بتكون محدودة جداً ومقيدة بالظروف الاستثنائية والمصلحة المشروعة، وكل ده تحت رقابة القانون والقضاء عشان يحمي حقوقك كعامل. مينفعش صاحب الشغل يقلبك حياتك المهنية كده بمزاجه

#### اكتب بالتفصيل في موضوعين من الموضوعات الآتية

#### الموضوع الأول: حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة (معاشات التأمينات، إمتى تستحقها)

ده موضوع مهم أوي في التأمينات الاجتماعية المعاش ده فلوس بتجيلك أنت أو لأسرتك لما تحصل حاجة من الثلاثة دول (شيخوخة، عجز وفاة). طب إيه شروط استحقاق كل واحد فيهم بالظبط؟ ركز معايبا

#### أولا معاش الشيخوخة (معاش سن المعاش)

- ده المعاش اللي بيجيلك لما بتوصل لسن المعاش (اللي هو في مصر غالباً 60 سنة للقطاع الخاص).
- شروط استحقاقه: عشان تاخد المعاش ده، لازم تكون متوفر فيك كام شرط كده:
  1. سن التقاعد: تكون وصلت لسن الشيخوخة (غالباً 60 سنة).
  2. مدة الاشتراك التأميني: تكون اشتركت في التأمينات الاجتماعية لمدة معينة (القانون بيحددها، زي مثلاً 180 شهر يعني 15 سنة، أو 120 شهر، الرقم بيختلف حسب قوانين التأمينات وتعديلاتها). المهم تكون دفعت تأمينات لفترة كافية.
  3. انتهاء خدمة العمل: تكون خلاص سببت الشغل أو طلعت على المعاش من الشغل بتاعك
- كبرت، وصلت السن، دفعت تأمينات كفاية، سببت الشغل، يبقى ليك معاش.

### ثانيا معاش العجز (معاش لو بقيت مش قادر تشتغل)

- ده المعاش اللي بيجيلك لو بقيت عاجز (مش قادر تشتغل) بسبب مرض أو إصابة، وده بيكون قبل ما توصل لسن المعاش. العجز ممكن يكون كلي (متعرفش تشتغل أي حاجة) أو جزئي (متعرفش تشتغل شغلك بس ممكن تشتغل حاجة تانية).
- شروط استحقاقه:

1. حدوث العجز: تكون حصلتلك حالة عجز (مرض أو إصابة).
  2. تقرير طبي: لازم تكون عندك تقارير طبية رسمية من لجنة طبية متخصصة بتثبت إنك بقيت عاجز (بنسبة معينة بيحددها القانون).
  3. مدة الاشتراك التأميني: تكون اشتركت في التأمينات لمدة معينة قبل ما يحصل العجز (برضه القانون بيحددها، ممكن تكون 3 شهور بس أو أكثر حسب الحالة).
  4. إنهاء خدمة العمل: تكون سببت الشغل بسبب العجز ده.
  5. أن يكون العجز مستديماً: يعني ميكونش عجز مؤقت ويروح بسرعة.
- الزتونة: بقيت عاجز، والورق الطبي بيقول كده، ودفعت تأمينات كفاية، سببت الشغل، يبقى ليك معاش.

### ثالثا معاش الوفاة (معاش ورثة المتوفي)

- ده المعاش اللي بيستحقه ورثة العامل المتوفي (زوجة، أولاد، أب، أم، إخوة في حالات معينة) بعد وفاته، وبيكون عشان يوفّرلهم مصدر دخل يعيشوا منه.
- شروط استحقاقه:

1. وفاة العامل: تكون العامل اللي كان بيشغل أو متأمين عليه توفي.
2. مدة الاشتراك التأميني: يكون العامل المتوفي ده كان مشترك في التأمينات لمدة معينة قبل وفاته (حتى لو كانت قصيرة، ممكن تكون 6 شهور مثلاً حسب القانون).
3. عدم تجاوز المدة الزمنية: لو الوفاة حصلت بعد ما ساب الشغل، لازم ميكونش عدى فترة طويلة (زي سنة مثلاً) من تاريخ تركه للشغل لحد تاريخ وفاته، عشان ورثته يستحقوا المعاش.
4. توافر شروط الاستحقاق للورثة: ورثة المتوفي (الزوجة، الأولاد) لازم تتوفر فيهم شروط معينة عشان ياخدوا المعاش (زي إن الزوجة تكون أرملة، والأولاد أقل من سن معين ومحدث فيهم متجاوز أو شغال، إلخ)

- العامل توفي، وكان متأمين عليه لمدة كفاية، والورثة دول القانون بيقول إنهم يستحقوا المعاش، يبقى ليهم معاش

### -الموضوع الثاني تجديد عقد العمل محدد المدة، وكيفية إنهائه (العقد اللي فيه تاريخ صلاحية: إزاي نجدده وإزاي نخلصه)

عقد العمل اللي مدته محددة يعني فيه تاريخ بداية وتاريخ نهاية معروفين، وده فيه أحكام خاصة بيه في التجديد والإنهاء

## أولاً: تجديد عقد العمل محدد المدة (إزاي نجدد العقد ده)

تجديد العقد المحدد المدة ده ممكن يحصل بكذا طريقة:

### 1. التجديد الصريح (اتفاق مكتوب)

- يعني إيه؟ دي أبسط طريقة أول ما مدة العقد تخلص، أنتوا الاثنين (أنت وصاحب الشغل) بتقعّدوا وتتفقوا صراحة على إنكم تجددوا العقد ده لفترة جديدة، وبتكتبوا اتفاق مكتوب بده (سواء عقد جديد خالص، أو ملحق للعقد الأصلي)

- اتفاق مكتوب وواضح.

### 2. التجديد الضمني (لما تكمل شغل بعد ما العقد يخلص)

- يعني إيه؟ دي بقى نقطة مهمة جداً لو عقد العمل المحدد المدة خلصت مدته، وأنت كعامل فضلت شغال في المنشأة وصاحب الشغل فضل يشغلك، من غير ما تعملوا أي عقد جديد مكتوب أو تتفقوا صراحة على التجديد، القانون بيعتبر إن العقد بتاعكم ده تجدد ضمناً
- طب بيتجدد إزاي؟ هنا بقى القانون المصري بيقولك إن لو العقد المحدد المدة ده اتجدد ضمناً، بيتحول لـ "عقد عمل غير محدد المدة" (عقد مفتوح)! ودي حماية قوية جداً ليك كعامل، لأن العقد غير المحدد المدة أصعب بكثير في إنهائه على صاحب العمل.
- الزتونة: كملت شغل بعد ما العقد خلص ومضيتوش جديد؟ مبروك! عقدك بقى مفتوح ومحدث يقدر يفصلك بسهولة

### 3. التجديد المتتالي لأكثر من مرة (لما يجددوه كذا مرة)

- القانون بيحط قواعد خاصة لو عقد العمل المحدد المدة ده اتجدد كذا مرة ورا بعض (سواء بتجديد صريح أو ضمني). عادة بعد عدد معين من التجديدات (زي مثلاً تجديدين متتاليين أو إجمالي مدة معينة)، بيتحول العقد تلقائياً لـ عقد عمل غير محدد المدة وده برضه عشان يحمي العامل ويديله استقرار وظيفي
- كتر التجديد بيقالب العقد لمفتوح.

## ثانياً: كيفية إنهاء عقد العمل محدد المدة (إزاي أخلص العقد ده)

العقد المحدد المدة ده بيتنتهي بكذا طريقة، ودي أغلبها أسباب لإنهاء أي عقد عمل، بس هنا بنركز على العقد اللي فيه مدة محددة:

### 1. انتهاء مدته (تاريخ الصلاحية خلص)

- **يعني إيه؟** دي أبسط طريقة أول ما التاريخ اللي مكتوب في العقد يوصل، العقد بيتنتهي تلقائياً. ومحدث فيكم ملزم يبلغ الثاني بإنذار أو يدفع تعويض، لأنه كان اتفاق على مدة معينة
- العقد خلص تاريخه، يبقى خلصت حكايته.

## 2. انتهاء العمل محل العقد (لو العقد معمول لشغلانة معينة)

- **يعني إيه؟** لو أنت وصاحب الشغل متفقين على إنك تعمل شغلانة معينة (زي بناء عمارة، أو تصميم موقع إلكتروني) والعقد بيخلص بانتهاء الشغلانة دي، يبقى أول ما الشغلانة تخلص، العقد بيتنتهي، حتى لو المدة المتفق عليها في العقد لسه مخلصتش
- الشغلانة خلصت، يبقى العقد خلص.

## 3. الفسخ بالإرادة المنفردة مع التعويض (صاحب الشغل عايز يخلص بدري)

- **يعني إيه؟** صاحب العمل (أو العامل) ممكن يحب ينهي العقد قبل ما مدته تخلص. بس هنا مبيكونش ببساطة زي العقد غير المحدد المدة.
- **القانون بيقول إيه؟**
- **لو صاحب العمل أنهى العقد قبل المدة من غير سبب مبرر:** لازم يدفعلك أنت كعامل تعويض عن كل المدة اللي باقية في العقد. يعني مثلاً لو العقد سنتين وهو قيلك بعد سنة، يدفعلك تعويض سنة كاملة.
- **لو أنت كعامل أنهيت العقد قبل المدة من غير سبب مبرر:** ممكن صاحب العمل يطالبك بتعويض عن الأضرار اللي لحقته بسبب إنك سبته فجأة، بس التعويض ده بيبكون ليه شروط وإثبات صعب
- لو هتنتهي العقد قبل ميعاده، يبقى فيه تعويض على الطرف اللي بيخلف الاتفاق، والأغلب بيبكون على صاحب العمل لو كان الفصل تعسفي.

## 4. الفصل بسبب خطأ جسيم من العامل (لما تعمل غلطة كبيرة)

- **يعني إيه؟** لو أنت كعامل عملت غلطة كبيرة جداً (خطأ جسيم) بتضرر بالشغل أو بصاحب العمل، صاحب العمل ليه حق يفصلك فوراً حتى لو عقدك محدد المدة.
- **الشروط:** الخطأ ده لازم يكون "جسيم" (زي سرقة، أو اعتداء، أو إفشاء أسرار عمل مهمة). ولازم صاحب العمل يثبت الخطأ ده ويلتزم بالإجراءات القانونية للفصل
- اعمل غلطة كبيرة، صاحب الشغل ليه حق يقيلك حتى لو عقدك لسه مخلص.

## 5. الوفاة أو العجز الكلي المستديم للعامل (لو مت أو بقيت عاجز خالص)

- **يعني إيه؟** لو العامل توفي، أو لو أصيب بعجز كلي دائم مينفعش معاه الشغل تاني، العقد بيتنتهي تلقائياً
- دي أسباب طبيعية أو قهرية بتخلي العقد يخلص

6. إغلاق المنشأة بالكامل أو تصفيتها (لما الشركة تقفل خالص)
- يعني إيه؟ لو صاحب العمل قرر إنه يقفل البيزنس بتاعه خالص (يغلق المنشأة) أو يبيعها وتصفى أعمالها، يبقى عقود العمل بتنتهي
  - الشركة قفلت، يبقى مفيش شغل

[رابط القناة اضغط هنا](#)

@amrwalied1907